



# **የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ**

## **AFAR REGION DINKARA GAZETA**

OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 65  
ሠመራ --- ቀን 2003 ዓ.ም

**በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት**  
**ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ**

12<sup>nd</sup> Year No. 65  
Samara ,2011

**ማውጫ**

**የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥ እና ንብረት አስተዳደር አዋጅ.... ገጽ 1**

**አዋጅ ቁጥር 65/2003 ዓ.ም**

**የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥ እና ንብረት አስተዳደር አዋጅ**

**መግቢያ**

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኃላፊነቱ በሚገባ ለመወጣት ለሚያደርግው እንቅስቃሴ ሃብት ቆጣቢና ውጤታማ በነ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋልና መሠረታዊ የአሠራር ሂደት ለውጥ የሚቀበል አዋጅ ማዘጋጀት አስፈላጊ በመሆኑ፤

የእቃዎች፣ የአገልግሎቶች እንዲሁም የግንባታ ስራ ከመንግስት ጠቅላላ ሃብት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑና በተለያዩ መንገድ የተገኘ የመንግስት ንብረትና ሃብት ለታለመለት ስራ እንዲውልና ከብልሽት ማዳን ስለሚያስፈልግ፤

የመንግስት ግዥ ቆጣቢና ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲፈፀም ከማድረግ በተጨማሪ ሂደቱ ፍትሃዊ፣ ግልፅ እና አድልዎ የሌለበት ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

ከጥቅል ግዥ የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታና ቀልጣፋ አሠራር ማረጋገጥ የሚያስችል አደረጃጀት አንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

ከፍተኛ ሃብት የሚፈስበት የመንግስት ንብረት ለመንግስት የተሻለ ጥቅም በሚያስገኝ አኳኋን ጥቅም ላይ እንዲውል እና አስተዳደሩም ዘመናዊ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል የተቀናጀ ስርዓት ሊዘረጋ እንደሚገባ የታመነበት በመሆኑ፤

የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ተሻሽሎ በወጣው የአፋር ክልል ህገ-መንግስት አንቀጽ 47(ሀ) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

## **ምዕራፍ አንድ**

### **ጠቅላላ**

#### **1. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ «የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር ስርዓትን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ አዋጅ ቁጥር 65/2003» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

#### **2. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም ካልተሰጠው በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

1. «**እቃ** » ማለት በጠጣር፣ በፈሳሽ ወይም በጋዝ መልክ የሚገኝ ጥሬ እቃ፣ ምርት፣ መሳሪያ፣ ሸቀጥ፣ ለገበያ የተዘጋጀ ሶፍት ዌር ሲሆን ከሚገዛው እቃ ጋር ግንኙነት ያለውን እና ከእቃዎቹ ዋጋ ያልበለጠ ዋጋ ያለው የተከላ፣ የትራንስፖርት የጥገናና ሌላ ተመሳሳይ አገልግሎቶችን ይጨምራል፤
2. «**አገልግሎት**» ማለት ከእቃ፣ ከግንባታ ዘርፍ ሥራ እና ከምክር አገልግሎት ውጪ ያለ ሲሆን፣ የጥገና፣ የጥበቃ፣ የፅዳት አገልግሎት፣ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የቴሌኮሙኒኬሽን እና የውሃ አቅርቦት የመሳሰሉት ይጨምራል፤
3. «**የግንባታ ዘርፍ ሥራ**» ማለት ከሕንፃ፣ ከመንገድ ወይም ከመሠረተ-ልማት ሥራ ጋር በተያያዘ የሚከናወን አዲስ የግንባታ፣ የመልሶ ግንባታ፣ ደረጃ የሚያሳድግ፣ የማፍረስ፣ የጥገና፣ የማደስ ሥራ እንዲሁም ተጓዳኝ የሆነና ከዋናው ሥራ ያልበለጠ ዋጋ ያለው አገልግሎት ሲሆን፣ የመገንባት፣ በባለቤትነት የመያዝ፣ ሥራውን የማንቀሳቀስ፣ የማስተላለፍ፣ ወይም የመገንባት፣ በባለቤትነት የመያዝ እና ማንቀሳቀስ ውሎችን ይጨምራል፤
4. «**የምክር አገልግሎት**» ማለት አማካሪዎች ያላቸው ሙያዊ ክህሎት በመጠቀም የሚሰጡት የጥናት፣ የዲዛይንና ቁጥጥር፣ የተለያዩ ኘሮጀክቶች የማደራጀት፣ ለደንበኞች ምክር የመስጠት፣ ስልጠና የመስጠት እና እውቀትን የማስተላለፍ የአማካሪነት ባህሪ ያለው የአእምሮ አገልግሎት ነው፤
5. «**ግዥ**» ማለት እቃዎችን፣ የግንባታ ዘርፍ ሥራዎችን እና አገልግሎቶችን በግዥ፣ በኪራይ ወይም በማናቸውም ሌላ ተመሳሳይ ውል ማግኘት ነው፤
6. «**የመንግስት መስሪያ ቤት**» ማለት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በክልሉ መንግስት በጀት የሚተዳደር የመንግስት መስሪያ ቤት ነው፤

7. «የመንግስት ገንዘብ» ማለት ከአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ግምጃ ቤት ወይም የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ካገኘው ድጋፍ ወይም የውስጥ እና የውጭ ሃገር እርዳታና ብድር ለግዥ ፈፃሚ አካላት የተመደበ ገንዘብ ወይም የግዥ ፈፃሚ አካላት የውስጥ ገቢ ነው፤
8. «የመንግስት ግዥ» ማለት በመንግስት መስሪያ ቤት በመንግስት ገንዘብ የሚከናወን ግዥ ነው፤
9. «አቅራቢ» ማለት ለመንግስት መስሪያ ቤት እቃ ወይም አገልግሎት ለማቅረብ ወይም የግንባታ ዘርፍ ስራ ለማክናወን ውል የገባ ሰው ወይም ድርጅት ነው፤
10. «እጩ ተወዳዳሪ» ማለት በመንግስት ግዥ እንዲሳተፍ የተጋበዘ ወይም ለመካፈል ያመለከተ ሰው ወይም ድርጅት ነው፤
11. «ተጫራች» ማለት የመጫረቻ ሃሳብ ያቀረበ ሰው ወይም ድርጅት ነው፤
12. «የጨረታ ሰነድ» ማለት እጩ ተወዳዳሪዎች የመጫረቻ ሰነድ ለማዘጋጀት እንዲችሉ በመንግስት መስሪያ ቤት የሚዘጋጅ ዝርዝር የግዥ ፍላጎትን የሚገልፅ ሰነድ ነው፤
13. «የመጫረቻ ሰነድ» ማለት የመንግስት መስሪያ ቤቱ ለግዥ ባዘጋጀው የጨረታ ሰነድ መነሻነት ተጫራች በግዥው ለመሳተፍ የሚያቀርበው ሰነድ ነው፤
14. «የግዥ መመሪያ» ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት በክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የሚወጣ መመሪያ ነው፤
15. «ቢሮና ቢሮ ኃላፊ» ማለት እንደቅደም ተከተሉ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮና የቢሮ ኃላፊ ነው፤
16. «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤
17. «ልዩ ግዥ» ማለት ለክልሉ በሚሰጡት ጥቅም ምክንያት በቢሮ ኃላፊ ውሳኔ በጋራ የሚፈፀሙ ትላላቅ ግዥዎች ወይም የግዥ ፈፃሚ አካሎች ያላቸው ተመሳሳይ ፍላጎቶች ወይም አንድ የግዢ ፈፃሚ አካል ያሉት፤ የተደጋጋሚ ፍላጎቶች በተወሰነ ጊዜ የሚፈፀም ግዥ ነው፤
18. «የማእቀፍ ስምምነት» ማለት ወደፊት በሚፈፀም ዝርዝር ውል ለሚከናወን አቅርቦት መሠረት በመሆን የሚያገለግል፤ በነጠላ ዋጋ እና በሌሎች የውል ፁኔታዎች ላይ በመመስረት የተፈፀመ አጠቃላይ የሆነ የግዢ ስምምነት ነው፤
19. «የማእቀፍ ስምምነት አቅራቢ» ማለት በማእቀፍ ስምምነት እቃ ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ለማቅረብ ውል የገባ አቅራቢ ነው፤

20. «የመንግስት ንብረት» ማለት ከመንግስት ገንዘብ እና መሬት በስተቀር የክልሉ መንግስት ሃብት የሆነ ማናቸውም ዓይነት ንብረት ነው፤
21. «የጥበቃ ኃላፊነት» ማለት በመንግስት መስሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ ወይም ኃላፊው በወከለው የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ፤ የመንግስት ንብረት እስከሚወገድ ወይም ከመዝገብ እስከ ሚሰረዝ ወይም በሌላ ሰራተኛ ወይም በመስሪያ ቤት ጥበቃ ስር እንዲውል እስከሚተላለፍ ድረስ የመንግስት ንብረት ለመያዝና ለመጠበቅ፤ ለመንግስት ሠራተኛ የሚሰጥ ኃላፊነት ነው፤
22. «ቋሚ ንብረት» ማለት ግዙፍ ሃልዋት ያለው የተናጠል ዋጋው ቢሮው በሚያወጣው መመያ የሚወሰን፤ ከአንድ አመት በላይ ለሆነ ጊዜ የጠቀሜታ እሴት የሚኖረው እና አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኝ ንብረት ሲሆን፤ እንደ የቢሮ አቃ ፣ ኮምፒውተር፣ ከባድ መሳሪያ፣ ተሽከርካሪ፣ መርከብ፣ አውሮፕላን፣ ህንፃ፣ መንገድ፣ የፈሳሽ መስመር፣ ድልድይ፣ መስኖ እና ግድብ የመሳሰሉትን ይጨምራል፤
23. «የሕይወት ዘመን ስርዓት» ማለት ከመንግስት ንብረት ጋር የተያያዙ ተግባሮች እና ወጪዎችን የማቀድ፣ የመያዝ፣ የመርከብ፣ የመጠቀም፣ የጥገና፣ የፍጆታ ወይም የማስወገድ ወይም ከመዝገብ የመሰረዝ ተግባራትን ከግምት ውስጥ በማስገባት የመንግስት ንብረት አስተዳደር እና ቁጥጥር ብቃት ባለው መንገድ እንዲመራ ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት ነው፤
24. «አላቂ እቃ» ማለት ከቋሚ እቃ ውጪ የሆነ ማናቸውም የመንግስት ንብረት ሲሆን ጥቅም ላይ መዋል ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አንድ አመት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችልና ዋጋው ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ነው፤
25. «ማስወገድ» ማለት የመንግስት ንብረት በሽያጭ ወይም በዝውውር ለሌላ ወገን ማስተላለፍ ወይም መቅበር ወይም ማቃጠል ነው፤
26. «የንብረት አስተዳደር መመሪያ» ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት በክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የሚወጣ መመሪያ ነው፤
27. «የመንግስትና የግል ሽርክና» ማለት በመንግስት መስሪያ ቤት እና በግል ባለሀብት መካከል በሚደረግ ውል በግሉ ባለሀብት ተሳትፎ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ሲሆን፤ ሀ/ የግንባታ ንድጅክቶችን ወይም አገልግሎቶችን ወይም በኮንሴሽን ኪራይ የሚሰጡ ስራዎችን ለማከናወን ገዴታ የሚገባበት፤  
ለ/ የመንግስት ተግባራት የሆኑ ሥራዎችን ከማከናወን ወይም የመንግስት ንብረት ሥራ ላይ ከማዋል ጋር በተያያዘ በፋይናንስ፣ በቴክኒክና በስራ እንቅስቃሴ ረገድ የሚኖሩ ኃላፊነቶችን የሚወሰድበት፤

ሐ/ የመንግስት ተግባር የሆኑ ሥራዎችን ከማከናወን ወይም የመንግስትን ንብረት ሥራ ላይ በመዋል ለሚሰጡ አገልግሎት ከመንግስት ክፍያ የሚገኝበት ወይም በተጠቃሚዎች ላይ የሚጣል ክፍያ ገቢ የሚሰበሰብበት ወይም በሁለቱም መንገዶች ለአገልግሎት ክፍያ የሚያገኝበት ውል ነው፤

28. «ኮንሴሽነር» ማለት ከመንግስት መስሪያ ቤት ጋር የመንግስትና የግል ሽርክና ውል የሚገባ ሰው ነው፡፡

### 3. የተፈፃሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በዚህ ክልል በመንግስት ግዥ ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ በአዋጁ የተገለፀውን እንዳለ ሆኖ የሆነ ግዥ ፈፃሚ መስሪያ ቤት፣ እቃ፣ የግንባታ ዘርፍ ሥራዎችን፣ የምክርና የሌሎች አገልግሎቶችን ወጪ በመሸፈን ከሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ግዥ ለመፈፀም በሚያደርጉት ውል ላይ ይህ አዋጅ ተፈፃሚ አይሆንም፤

### 4. የፆታ አገላለፅ

በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለፀው የሴትም ፆታ ያካትታል፤

### 5. የመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዳደር መርሆዎች

የመንግስት ግዥ አፈፃፀም እና ንብረት አስተዳደር የሚከተሉትን መርሆች መሠረት ማድረግ ይኖርበታል፤

1. በግዥ አፈፃፀም የመንግስት ገንዘብ ሊያስገኝ የሚችለውን ጥቅም ማስገኘቱ፤
2. በዚህ አዋጅ የተፈቀደው ማበረታቻ ካልሆነ በስተቀር በዜግነት ወይም ከመወዳደሪያ መስፈርቶች ጋር ባልተያያዙ ሌሎች ምክንያቶች በዕጩ ተወዳዳሪዎች መካከል አድልዎ ያለመደረጉን፤
3. ማናቸውም የግዥ ውሳኔ የሚሰጥበት መስፈርት እና በእያንዳንዱ ግዥ ላይ የሚሰጠው ውሳኔ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ሁሉ ግልፅ እና ፍትሃዊ መሆኑን፤
4. ውሳኔዎችና የተወሰዱ እርምጃዎች ተጠያቂነት የሚያስከትሉ መሆኑን፤
5. የመንግስት ንብረት በጥንቃቄ መያዝና ለታለመለት አላማ መዋሉን
6. ዓለም አቀፍ ግዴታዎች

1. ይህ አዋጅ የፌዴራል መንግስት ከአንድ ወይም ከአንድ በላይ ከሆኑ መንግስታት ወይም ከአለም ዓቀፍ ድርጅቶች ጋር ባደረገው ወይም በሚደረገው ስምምነት ወይም ከስምምነቱ ከመነጨ ጋር የማይጣጣም ከሆነ በስምምነቱ የተመለከተው ይፀናል፤
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ስምምነት ለኢትዮጵያ ወይም ለኢትዮጵያ ነዋሪ ለሆኑ የተጫራሾች ልዩ አስተያየት የሚፈቅድ በሚሆንበት ጊዜ

የመንግስት መስሪያ ቤቱ ተፈፃሚ የሚሆነው ልዩ አስተያየት በጨረታ ሰነድ ውስጥ በግልፅ ማመልከት አለበት፤

#### 7. የግዥ ሰነዶች ህዝብ እንዲያውቃቸው ስለማድረግ

ይህ አዋጅ እና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣው ደንብና መመሪያ ህዝብ እንዲያውቀው በሚያስችል እና ለአጠቃቀም አመቺ በሆነ መንገድ መያዝ አለበት፡፡

#### 8. የግዥ ፈፃሚ አካላት የበላይ ኃላፊዎች ኃላፊነት

የግዥ ፈፃሚ አካላት ኃላፊዎች ስለሚያከናውኑት ግዥና ስለሚያስተዳድሩት ንብረት ጠቅላላ ኃላፊነት ያለባቸው ሲሆን በተለይም የግዥ ፈፃሚ አካላት የበላይ ኃላፊዎች ቢሮው በሚያወጣው ዝርዝር መመሪያ ላይ ከሚገለፁት ዝርዝር ኃላፊነቶች በተጨማሪ የሚከተሉት አጠቃላይ ኃላፊነቶች ይኖሩታል፤

1. በተገቢው የሰው ኃይል የተሟላ የግዥና ንብረት አስተዳደር የስራ ተግባራትን የሚያከናውን የሥራ ክፍል ያደራጃል፤
2. በግዥና ንብረት አስተዳደር ስራ ላይ የሚመደቡ ወይም የተመደቡ ሠራተኞች ይህንን አዋጅ፣ የአፈፃፀም መመሪያውን፣ የግዥ ማንዋል፣ መደበኛ የጨረታ ሠነድ እና ሌሎች ተገቢ ቅጾች ይዘትና አጠቃቀም እንዲያውቁ ማድረግ የሚያስችል ስልጠና ማግኘታቸውን እና የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደርን ለመፈፀም በቂ ክህሎት ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣል፤
3. የመንግስት ግዥ በእቅድ ላይ የተመሠረተ እና በዚህ አዋጅ የተመለቱ የግዥ መመሪያዎችን የጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል፤
4. የመንግስት ንብረት ኢኮኖሚያዊ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ አገልግሎት ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፤
5. በመስሪያ ቤቱ ስር የሚገኘው የመንግስት ንብረት በሚገባ የተመዘገበ እና የክትትል ስርዓት የተዘረጋለት ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ የተደረገለት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን አገልግሎት የማይሰጥ ሆኖ ሲገኝ በወቅቱ አንዲወገድ መደረጉን ያረጋግጣል፤

#### 9. የግዥ የሥራ ክፍል ተግባርና ኃላፊነት

በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚቋቋመው የግዢ የሥራ ክፍል በግዥ መመሪያና በመስሪያ ቤቱ በሚዘጋጀው የሥራ ዝርዝር ከሚሰጡት ተግባራት በተጨማሪ የሚከተሉት አጠቃላይ ተግባራት ይኖሩታል፤

1. የመንግስት ግዥን በተሟላ የሙያ ስነ-ምግባር እና ክህሎት ይፈፃማል፤

2. ይህንን አዋጅ፣ የአፈፃፀም መመሪያውን፣ የግዥ ማንዋል፣ የመደበኛ የጨረታ ሠነድ እና የአፈፃፀም ቅደም ተከተልን እና የግዥ ውልን መሠረት በማድረግ የመንግስት ግዥን ይፈፅማል፤
3. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 15 በተደነገገው መሠረት ለግዥው የተሟላ መረጃ ይይዛል፤ በተጠየቀው ጊዜም ያቀርባል፡፡

#### 10. የግዥ አጽዳቂ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት

የግዥ አጽዳቂ ኮሚቴ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፤

1. በግዥ መመሪያው ላይ የተቀመጠው ገደብ እንደ ተጠበቀ ሆኖ የመንግስት ግዥ ይህንን አዋጅ፣ የአፈፃፀም መመሪያውን፣ የግዥ ማንዋል፣ የመደበኛ የጨረታ ሠነድ እና ሌሎች ቅደም ተከተልን መሠረት በማድረግ የተፈፀመ መሆኑን ያረጋግጣል፤
2. በግዥ መመሪያው ላይ የተቀመጠው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ የጨረታ ወይም የግዥ ግምገማ ሪፖርቶችን መርምሮ ያፀድቃል፤
3. የመንግስት ግዥን ውጤታማ ለማድረግ በሚያስችሉ ዘዴዎች ላይ የመንግስት መስሪያ ቤቱን ኃላፊ ያማክራል፤

#### 11. ተጠያቂነት

በመንግስት መስሪያ ቤቶች ለግዥና ንብረት አስተዳደር ሥራ የተመደቡ ሠራተኞች ወይም የመንግስት ግዥና ንብረት ለማስተዳደር የተሾሙ ኃላፊዎች፣ ግዥ ለመፈፀም የሚቋቋም ጊያዊ የጨረታ ኮሚቴ አባሎች በዚህ አዋጅ እና ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ስለሚወስድዎቸው እርምጃዎች ተጠያቂ ይሆናሉ፤

#### ምዕራፍ ሁለት

#### የቢሮ አላማ፣ ስልጣንና ተግባር

#### 12. የቢሮ አላማ

ግዥና ንብረት አስተዳደር በሚመለከት የቢሮው አላማዎች የሚከተሉት ናቸው፤

1. ፍትሃዊ፣ በውድድር ላይ የተመሠረተ ግልፅ፣ አድልዎ የሌለበት፣ ለመንግስት ገንዘብ ተመጣጣኝ ዋጋ ማስገኘት የሚያስችል የግዥ አፈፃፀምና ዘመናዊ የመንግስት ንብረት አስተዳደር መኖሩን ያረጋግጣል፤
2. የክልሉ መንግስት የግዥ አፈፃፀም የሚመራበትን ደረጃ ያወጣል፤
3. የግዥ ፈፃሚ አካላት ይህንን አዋጅ እና ይህንን አዋጅ ተከትሎ የሚወጣው ደንብና መመሪያ ጠብቀው መስራታቸው መከታተል፤
4. በክልሉ መንግስት ውስጥ ያለውን የግዥ አፈፃፀም አቅም ያሳድጋል፤

5. የክልል ግዥና ንብረት አስተዳደር ስርዓት ተቀባይነት ካላቸው አለም አቀፍ ድንጋጌዎችና ከፌዴራል መንግስት ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ጥረት ማድረግ

### 13. የቢሮ ስልጣንና ተግባር

ግዥና ንብረት አስተዳደር በሚመለከት ቢሮው ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ተግባራት ያከናውናል፤

1. በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ፖሊሲዎች፣ መርሆችና አፈፃፀሞች ላይ የክልሉን መንግስት ያማክራል፤
2. በክልሉ መንግስት ውስጥ ያለውን የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር አፈፃፀም ስርዓት ተግባራዊነት መከታተል ለክልሉ መንግስት ሪፖርት ማድረግና በህግና በአፈፃፀም ስርዓቱ ላይ የማሻሻያ ሃሳቦች ያቀርባል፤
3. አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር የግዥና ንብረት አስተዳደር ስልጠና እና የግዥና ንብረት አስተዳደር አፈፃፀም ለመምራት የሚያስፈልገውን ችሎታ ሊኖረው የሚገባ ደረጃ፣ ተፈላጊ የሆነ የማስረጃ ዓይነት እና የሞያዊ እድገት የሚከተለው ሂደት እንዲወሰን ያደርጋል፤
4. በስራ ላይ እንዲውሉ የተፈቀዱ መደበኛ የግዥና ንብረት አስተዳደር ሰነዶች አሰራሩን የሚመሩ ቅደሞች እና ሌሎች ለግዥና ንብረት አስተዳደር አፈፃፀም አግባብነት ያላቸው ሰነዶች ያዘጋጃል፤ ወቅታዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፤
5. በመንግስት ግዥ ውል ውስጥ በተመለከቱ ግዴታዎች ላይ ከፍተኛ ቸልተኝነት በማሳየታቸው፣ ብቃታቸው በተመለከተ በተሳሳተ መረጃ በመስጠታቸው ወይም በአንቀፅ 65 ንዑስ አንቀፅ 4 እና 5 የተመለከተውን ዓይነት ማማለጃ በመስጠታቸው ምክንያት በመንግስት ግዥና ንብረት አወጋገድ እንዳይሳተፍ በቢሮው እገዳ የተደረገባቸው ዝርዝር አቅራቢዎች ይይዛል ወደ ተጠቃሚዎች ያሰራጫል፤
6. ይህ አዋጅ በትክክል ስራ ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ በተወሰነ ጊዜ ልዩነት የግዥ ፈፃሚ አካላት ሰነዶች እና የግዥውን አፈፃፀም ሂደት ይፈትሻል፤
7. የግዥና ንብረት አስተዳደር ስራ ይህንን አዋጅ ጠብቆ የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ፤

ሀ/ በጨረታ ዝግጅት ሂደት የግዥ ምርመራ፤

ለ/ በጨረታ አሸናፊ የሆነው ተጫራች በውሉ መሠረት ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ የውሉን ምርመራ፤

ሐ/ በውሉ መሠረት ከተጠናቀቀ የክንዋኔ ምርመራ ያከናውናል፤

8. ለግዥና ንብረት አስተዳደር አሰራር ስርዓቶች በሙሉ የሚያገለግል የመረጃ ክምችት ያቋቁማል፤ ያጎለብታል ይጠብቃል፤ ወቅታዊነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ያደርጋል፤
9. የሙያና ከሙያ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አግባብነት ካላቸው በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ለመሳተፍ ፍላጎት ካላቸው አካላት ጋር ተቋማዊ ግንኙነት ይፈጥራል፤ ያዳብራል፤
10. በግዥ ፈፃሚ አካላት የግዥና ንብረት አስተዳደር የአቅም ግንባታ ስራ ይሰራል፤
11. ስለ መንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ጥናት ያካሂዳል፤ የአቅም ግንባታ ስራ እንዲኖር ያደርጋል፤
12. ይህ አዋጅና በአዋጁ መሠረት የሚወጣው ደንብና መመሪያ በትክክል ስራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
13. ከግዥ ፈፃሚ አካላት የሚቀርቡለትን መረጃ መሠረት በማድረግ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ስርዓት በሚገባ የሚሰራ ስለመሆኑ ለክልሉ መንግስት አመታዊ ሪፖርት ያቀርባል፤ የክልሉ መንግስት በሚጠይቀው ዝርዝር መሠረት በእያንዳንዱ ግዥ ፈፃሚ አካል ስለተከናወኑ የግዥ ዓይነት እና መጠን ልዩ መረጃዎች ይሠጣል፤
14. የተሽከርካሪዎች እና ትልልቅ ማሽነሪዎች በጥቅል ይገዛል፤ የማስወገድና ከማስወገድ ጋር የተያያዙ ስራዎች ይሠራል ወይም ለሚያስወግዱና ለሚገዙ ፍቃድ ይሰጣል፤
15. ወቅታዊ የገበያ ጥናት ያካሂዳል ይተነትናል፤ ለተጠቃሚ ያሰራጫል፤
16. ማናቸውም ግዥ ፈፃሚ አካላት ወይም አቅራቢ ህግ ከሚያዘው ውጪ ስለመፈፀሙ፤ ግዥ በትክክል ስላለመከናወኑ፤ የግዥውን አመራር በትክክል ስላለ መፈፀሙ ወይም ስላለመመሳጠሩ ሪፖርት የቀረበ ወይም የተረጋገጠ እንደሆነ ከግዥው አፈፃፀም ጋር የተያያዙ መረጃዎች፤ ሰነዶች፤ መዝገቦችና ሪፖርቶች እንዲቀርቡለት ያዛል፤
17. በአቅራቢዎች ዝርዝ ውስጥ ለመመዝገብ የሚቀርቡ ማመልከቻዎችን ይቀበላል፤ ይመረምራል፤ ይመዘግባል ለተመዘገቡ አቅራቢዎች የምስክር ወረቀት ይሠጣል፤
18. ምስክሮችን ይጠራል፤ ምስክሮችና ግዥውን የሚመለከታቸው ወገኖች ቃላቸውን በመሃላ እንዲሠጡ ያደርጋል፤ የሂሳብ መዝገብ፤ እቅድና ሰነድ እንዲቀርብለት ያደርጋል፤
19. ግዥ ፈፃሚ አካላት የጨረታ አሸናፊ የመሆን ውሳኔ በተሰጠበት አኳኋን ግዥውን የፈፀሙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በግዥውን ሂደት ላይ ምርመራ ያካሂዳል፤

## ምዕራፍ ሶስት

### መሠረታዊ የግዥና ንብረት አስተዳደር ድንጋጌዎች

#### 14. የግዥ እቅድ

1. የመንግስት መ/ቤቶች በበጀት ዓመቱ የሚፈፀሙትን ግዥና ንብረት ማስወገድ የሚያሳይ እና ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ የሚገለፁትን ዝርዝር ጉዳዮች ያካተተ ዓመታዊ የግዥ እና የንብረት አስተዳደር እቅድ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የተዘጋጀው የግዥና ንብረት የማስወገድ እቅድ በመስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ፀድቆ ለሚመለከታቸው የመ/ቤቱ የስራ ክፍሎች እና ለፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ እስከ ሐምሌ 30 መላክ ይኖርበታል፤

#### 15. የግዥ ሰነዶች

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት ከመንግስት ግዥ እና ንብረትን ማስወገድ ጋር የተያያዙ መዝገቦች እና ሰነዶችን ግዥው ወይም ሽያጩ ከተፈፀመበት ቀን አንስቶ ቢሮ ባወጣው መመሪያ እስከተገለጠ ጊዜ ያህል በጥንቃቄ ማቆየት አለባቸው፡፡ በዚህ ዓይነት የሚያዙ መረጃዎች የሚከተሉትን ይጨምራሉ፡፡

ሀ/ የሚገዙት እቃዎች፣ የግንባታ ስራዎች ወይም የሚወገድ እቃዎች ወይም የሚወገዱ እቃዎች ወይም አገልግሎቶች አጭር መግለጫ፤

ለ/ የጨረታ ማስታወቂያ፤

ሐ/ የጨረታ ማወዳደሪያ ሃሳብ፣ የዋጋ ማቅረቢያ፣ የቀረቡ አቅራቢዎች ስምና አድራሻ በጨረታው አሸናፊ የሆኑ ተጨራቾች ስምና አድራሻ፤

መ/ ለጨረታ ግምገማ የተዘጋጀው መስፈርት እና የተፈፀመበትን ሁኔታ፣ የጨረታ ግምገማና የውድድሩን አፈኝነት፣ ከተወዳዳሪዎች የቀረበውን፣ የመወዳደርያ ሃሳብ እና የዋጋ ማቅረቢያ የሚያሳይ አጭር መግለጫ፤

ሠ/ አቤቱታ ቀርቦ ከሆነ የተሰጠው ውሳኔ የሚያሳይ አጭር መግለጫ፤

ረ/ ከግለፅ ጨረታ ውጪ ሌላ የግዥ ስርዓት መከተል የተመረጠበትን ምክንያት የሚያሳይ መግለጫ፤

2. የግዥውን ሂደት ተጠናቆ ከአሸናፊው ጋር ውል ከተፈረመ ወይም በማናቸውም ምክንያት ውሎ ከተቋረጠ በኋላ የግዥውን ዝርዝር አፈፃፀም የሚያሳየው መረጃ

በጨረታው እጩ ተሳታፊ የሆኑ ተወዳዳሪዎች ሲጠይቁ አንዲያዩት መደረግ አለበት፡፡ይሁን እንጂ ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ካልታዘዘና ከፍርድ ቤቱ በተሰጠው ትዕዛዝ በተመለከተው መሠረት ካልሆነ በስተቀር ግዥ ፈፃሚው አካል የሚከተሉትን መረጃዎች መስጠት የለበትም፡፡

ሀ/ የመረጃውን ይፋ መሆን በህግ የማይፈቀድ፣ የህግ አፈፃፀም የሚያሰናክል፣ የህዝብን ጥቅም የሚቃረን፣ ተዋዋሮችን ህጋዊ የንግድ ጥቅም እንዲሁም ቀና ውድድርን የሚጎዳ ከሆነ፣

ለ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1(መ) በተመለከተው መሠረት በማሳጠር የተዘጋጀውን ሰነድ ካልሆነ በስተቀር ከተጨራሾች የቀረበውን የመወዳደሪያ ሃሳብ ከመመርመር እና ከመገምገም ተግባር ጋር የተያያዙ መረጃዎች እና ተጨራሾች ያቀረብዋቸውን የመወዳደሪያ ሃሳቦች እና የጨረታ ሠነዶች ይዘት የሚገልፁ መረጃዎች፤

#### 16.አድልዎ ያለማድረግ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 17 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም እጩ ተወዳዳሪ በዜግነት፣ ወይም ከመወዳደሪያ መስፈርቶች ጋር ባልተያያዙ ሌሎች ምክንያቶች በመንግስት ግልፅ አፈፃፀም ሂደት በማንኛውም እጩ ተወዳዳሪ ላይ እድል ሊደረግ አይችልም፡፡

#### 17.ልዩ አስተያየት

ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ በሚወስነው መሠረት በጨረታ ግምገማ ወቅት በኢትዮጵያ በተመረቱ እቃዎች፣ በኢትዮጵያ ኩባንያ ለሚከናወኑ የግንባታ ዘርፍ ስራዎች እና በኢትዮጵያ ኩባንያዎች ለማከናወኑ የምክር አገልግሎት ስራዎች ቅድሚያ ይሠጣቸዋል፤

1. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 66 ንዑስ አንቀጽ 4 በሚወጣው መመሪያ መሠረት ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ልዩ መበረታቻ ሊደረግላቸው ይችላል፤
2. የእቃዎች፣ አገልግሎቶች ወይም የግንባታ ስራዎች ጥራትና ዋጋ ተመሳሳይ ሆኖ ተጨራሾች በግምገማ እኩል ነጥብ ሊያገኙ ለአገር ውስጥ ምርቶች፣ አገልግሎቶች ወይም ኩባንያዎች ቅድምያ ይሠጣል፤
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 አፈፃፀም ማናቸውም እቃ ከዋጋው ከ35% በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የታከለ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደተመሠረተ ይቆጠራል፤
4. በኢትዮጵያ ኩባንያዎች የሚከናወኑ የግንባታ ዘርፍ ስራዎች ከውጭ አገር ኮንስትራክሽን ኩባንያ ሲወዳደሩ 7.5% ቅድሚያ ይሠጣቸዋል፡፡

5. በኢትዮጵያ ለተመረቱ እቃዎች በውጭ ከተመረቱ አቃዎች ጋር ሲወዳደር እስከ 15% ቅድሚያ ይሠጠዋል፤ ዝርዝሩ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይወሰናል፤

#### 18. የግንኙነት ስልት

1. በግዥ ፈፃሚ አካላትና በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል የሚደረጉ ግንኙነቶች በፁሁፍ መደረግ አለባቸው፡፡ በፁሁፍ ያልተደረገ ማናቸውም ግንኙነት በመከታተል በፁሁፍ እንዲደረግ መደረግ አለበት፡፡
2. ቢውው የመረጃ ልውውጡን ትክክለኛነት እና በሚሰጥ መጠበቁን ማረጋገጥ የሚያስችሉ ስርዓቶች መዘርጋታቸውንና በቴክኒክ ረገድ ተፈላጊ ሁኔታዎች መሟላታቸውን ሲረጋገጥ ከፍሁፍ በተጨማሪ ወይም በፁሁፍ ምትክ በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ ግንኙነት ማድረግ የሚያስችል መመሪያ ያወጣል፤

#### 19. ቋንቋ

1. የአገር ውስጥ ተጨራሾች ብቻ በሚሳተፍበት ብሄራዊ ጨረታ የሚዘጋጀው የጨረታ ሰነድ እና ጨረታው የሚካሄደው በአማርኛ ቋንቋ ነው፡፡ ሆኖም ለግዥው ወይም ንብረት ለማስወገድ አወቺ መሆኑ ከታመነበት እና ለተሟላ ውድድርን እንደማይገድብ መሆኑ ሲረጋገጥ የአገር ውስጥ ተጨራሾች ለሚሳተፍበት ብሄራዊና ክለላዊ ጨረታ እና የጨረታ ሰነድ እና የጨረታው ሂደት ግንኙነት በእንግሊዝኛ ቋንቋ እንዲዘጋጅ የመንግስት መስሪያ ቤቱ ሊፈቅድ ይችላል፡፡
2. ለዓለም አቀፍ ግዥ እና ንብረት ለማስወገድ ማስፈፀምያ የሚዘጋጁ ማናቸውም ሰነዶች በእንግሊዝኛ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡

#### 20. የእጩ ተወዳዳሪዎች ብቃት

1. በማንኛውም የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ ለማሳተፍ እጩ ተወዳዳሪዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መስፈርቶች እና ግዥ ፈፃሚ አካላት ከግዥው ልዩ ባህሪ በመነሳት የሚያወጣቸውን ሌሎች መስፈርቶች መሟላት አለባቸው፡፡

ሀ/ በሚገቡበት ውል መሠረት ለመፈፀም የሚያስችል የሙያና የቴክኒክ ብቃት፤ የፋይናንስ አቅም፤ መሳሪያ እና ሌሎች መገልገያ ስፍራዎች፤ ግዥው በሚፈፀምበት ተግባር የስራ አመራር ችሎታ፤ መልካም ስም እና የሰው ኃይል ያለው፤

ለ/ ውል ለመፈፀም የሚያስችል የህግ ችሎታ ያለው፤

ሐ/ በእዳ ያልተያዘ፣ ያልከሰረ ወይ የስራ እንቅስቃሴውን ያልታገደ፤

መ/ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ በአቅራቢያዎች ዝርዝር የተመዘገበ፤

ሠ/ በኢትዮጵያ የግብር ሕጎች የተደነገገው መሠረት ግብርና ታክስ የከፈለ፤

ረ/ በመንግስት ግዥና ንብረት አወጋገድ እንዳይሳተፍ ያልታገደ፤

2. ግዥ ፈፃሚ አካላት እጩ ተወዳዳሪዎች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዘረዘሩት መስፈርቶችን የሚያሟሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆኑ የሠነድ መረጃዎችን ወይም ሌሎች መረጃዎችን እንዲቀርቡ መጠየቅ አለባቸው፤
3. በዚህ አንቀጽ መሠረት እጩ ተወዳዳሪዎች አንዱ ያሟሉ የሚጠበቁ መስፈርቶች በጨረታ ሰነድ ወይም የተጫራቾችን የመወዳደሪያ ሃሳብ ለመጠየቅ በሚዘጋጁ ሰነዶች ውስጥ መመልከት ያለባቸው ሲሆን ለሁሉም ተጫራቾች ላይ በእኩልነት ተፈፃሚ መሆን አለባቸው፤
4. ግዥ ፈፃሚ አካል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት የሚቀርቡትን ሰነዶችና የመመዘኛ መስፈርቶችን መሠረት በማድረግ እጩ ተወዳዳሪዎችን ብቃት መገምገም አለበት፤
5. ግዥ ፈፃሚው አካል ብቃት ያላቸው መሆኑን ለማስረዳት ሃሳተኛ መረጃ የያዙ ሰነዶችን ያቀረቡ እጩ ተወዳዳሪዎች ወይም ብቃታቸውን ለማረጋገጥ ያቀረቡት መረጃ መሠረታዊ ስህተት ያለበት ወይም ያልተሟላ መሆኑ በማናቸውም ጊዜ የተረጋገጡ እጩ ተወዳዳሪዎች ከጨረታ ውጭ እንዲሆኑ መወሰን አለበት፤

## 21. የቴክኒክ ፍላጎት መግለጫ

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት የሚገዝዋቸውን እቃዎች፣ የግንባታ ስራዎች ወይም የሊወገዱ ንብረቶች ወይም አገልግሎቶች ባህሪ የሚያሳይ የቴክኒክ ዝርዝር ወይም መግለጫ ማዘጋጀት አለባቸው፤ ዝርዝሩ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፤
2. የቴክኒክ መግለጫው ግዥ ፈፃሚው አካል ሊገዛው የሚፈልገውን እቃ አራት ጠቀሜታ፣ ጉዳት የሚያደርስ መሆኑን፣ መለኪያውን፣ መጠርያውን፣ አስተሻሽጉን፣ ምልክቱን ወይም የአመራረቱን ሂደት ዘዴ እና ተፈላጊውን የሚያሟላ መሆኑን የሚረጋገጥበትን ስርዓት የሚገልፅ መሆን አለበት፤
3. በግዥ ፈፃሚ አካላት የሚዘጋጀው የቴክኒክ ዝርዝር አግባብነት እስካለው ድረስ፡-
  - ሀ/ የሚገዛው ነገር ጠቀሜታ ላይ መሠረት ያደረገ፤
  - ለ/ አገራዊ ደረጃ የወጣለት ከሆነ ደረጃውን ወይም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው ደረጃዎችን ወይም የግንባታ ኮዶች መሠረት ያደረገ፤

ሐ/ ሰፊ ውድድርን የሚጋብዝና ውድድርን ሊገድቡ የሚችሉ መግለጫዎች ያልተካተቱበት መሆን አለበት፤

4. የግዥ ፈፃሚውን አካል ፍላጎት በትክክል ለመግለጽ አስቸጋሪ ካልሆነ ወይም ሌላ ዘዴ ካልታጣ በስተቀር የቴክኔክ መግለጫ የተለየ የንግድ ምልክት ወይም ስም ፖተንት፣ ዲዛይን ወይም የተወሰነ አምራች ወይም አገልግሎት ሰጪ፣ የሚጠቅስ መሆን የለበትም፤ አስገዳጅ ሁኔታ በሚያጋጥምበት ጊዜ ወይም ተመሳሳዩን የሚል ሃረግ በእቃ እና አገልግሎት ዝርዝር ውስጥ መካተት ይኖርበታል፤

## 22. ጨረታን፣ የመወዳደሪያ ሃሳብን እና የዋጋ ማቅረብያን ውድቅ ስለማድረግ

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት ከሚከተሉት በአንዱ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ ምክንያቶች ጨረታ፣ የመወዳደሪያ ሃሳብ እና የዋጋ ማቅረብያን የግዥ ስምምነት ከመደረጉ በፊት በማናቸውም ጊዜ ሙሉ በሙሉ ዋይም በከፊል ውድቅ ማድረግ ይችላሉ፡-

ሀ/ በግዥ አካሄዱ ላይ ውጤቱን ሊያዛባ የሚችል ስህተት መፈፀሙ ከተረጋገጠ፤

ለ/ በስራ እቅድ መቀየር ምክንያት ወይም የ/ቤቱን ፍላጎቱን ለማሟላት ሌላ የተሻለ አማራጭ በመፈጠሩ ምክንያት ግዡን ማካሄድ ለመንግስት መ/ቤቱ የተሻለ ቴክኒካል ወይም ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሌለው መሆኑ ሲረጋገጥ፤

ሐ/ የቀረቡት ተጫራቾች በጨረታ ሰነዱ ላይ የተቀመጠውን ዝቅተኛ መስፈርት የማያሟሉ ሲሆኑ፤

መ/ በጨረታ የቀረበውን ዝቅተኛ ዋጋ ከገበያ ጥናት ዋጋ በላይ ሲሆን እና የመንግስት መስሪያ ቤቱ ድጋሚ ጨረታ ማውጣት የተሻለ ዋጋ የሚገኝ መሆኑ ሲገምት፤

ሠ/ በጨረታው አሸናፊ የሆነው ተጫራች የሰጠው ወጋ የግዥ ፈፃሚ መስሪያ ቤቱ ለግዥው ከያዘው በላይ ሲሆን እና ባለ በደች መስሪያ ቤቱ የበጀቱን ልዩነት ከሌላ ምንጭ ማሟላት የማይችል ሲሆን፤

ረ/ እጩ ተወዳዳሪዎች የግዥ አካሄዱን ለማዛባት በመመሳጠራቸው በቂ ውድድር አለመደረጉ ሲረጋገጥ፤

2. ግዥ ፈፃሚ አካላት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተመለከተው መሠረት ጨረታን፣ የመወዳደሪያ ሃሳብን እና የዋጋ ማቅረብያን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ውድቅ ያደረገበት ምክንያቱን የሚገልጽ ማስታወቂያ ለእጩ ተወዳዳሪዎች ወዲያውኑ እንዲደርስ ማድረግ አለባቸው፤

3. ግጽ ፈፃሚ አካላት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተመለከተው መሠረት ጨረታውን፣ የመወዳደሪያ ሃሳብ እና የዋጋ ማቅረቢያን ውድቅ በማድረጋቸው ምክንያት ምንም ዓይነት ተጠያቂነት አይኖርባቸውም፤
4. ጨረታውን ውድቅ የማድረግ ውሳኔ የተሠጠው ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ከሆነ የመጨረቻ ሰነዶች እንደታሸጉ ለእጩ ተወዳዳሪዎች መመለስ አለባቸው፤

### 23. የኤሌክትሮኒክስ ግዥ

ቢሮው ግዥ ወጪ ቀጣቢ፣ ግለጽ እና ዘመናዊ እንዲሆን ለማድረግ እንዲቻል ሂደቱ በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ እንዲፈፀም ሊያደርግ ይችላል፡፡ ይህንን ስራ ላይ ማዋል እንዲቻል፡-

1. ቢሮው ክልላችን የምትገኝበት የእድገት ደረጃ ተመጣጣኝ የሆነ ግዥን በኤሌክትሮኒክስ የመረጃ ልውውጥ ዘዴ የመፈፀም አሰራርን በማጥናት ያቀርባል፤
2. ቢሮው በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ አቅራቢዎች እና በተቆጣጣሪ አካሎች አሰራርን ለመተግበር የሚያስችል አቅም መፈጠሩን ያረጋግጣል፤
3. ቢሮው የቀረበውን በኤሌክትሮኒክስ የመረጃ ልውውጥ ዘዴ ግዥን የመፈፀም አሰራር በመመርመር እና አጠቃላይ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እና አቅራቢዎች አሰራርና አቅም ግዥን በኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ ለመፈፀም ዝግጁ ነው ብሎ ሲያምን ተገቢውን የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት ስርዓቱ በተወሰነ ወይም በሁሉም ግዥ ፈፃሚ አካላት እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል፤

### 24. የመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዳደር ስነ-ምግባር

1. ዝርዝር አፈፃፀማቸው ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ የሚገለፅ በግዥና ንብረት አስተዳደር ስራ ላይ የተሰማሩ ሠራተኞች የሚከተሉትን የስነ-ምግባር መርሆች ተከትለው ተግባራቸው ያከናውናሉ፡-

ሀ/ የተፈጠረ ወይም ሊፈጠር የሚችል የጥቅም ግጭትን የማሳወቅ እና ራስን ከሂደቱ ማግለል አለበት፤

ለ/ ለእጩ ተወዳዳሪዎች እና አቅራቢዎች እኩል የመወዳደሪያ እና አቅራቢዎች እኩል የመወዳደሪያ እና የመፈፀም እድል መስጠት አለበት፤

ሐ/ በስራ አጋጣሚ ያወቃቸውን የመንግስት መስሪያ ቤቱን እና የእጩ ተወዳዳሪዎችን ወይም አቅራቢዎችን መረጃ በሚስጥር መጠበቅ አለበት፤

መ/ ስጦታ ወይም የስራ እድል ወይም የገንዘብ ዋጋ ያለውን ነገር ወይም አገልግሎት መቀበል የለበትም፤

ሠ/ በስራ ሂደት ያወቃቸውን ሊፈጠሩ የታሰቡ ወይም የተፈጠሩ የሙስና ተግባራትን ለህግ አስፈፃሚ አካላት የማሳወቅ እና ሙስናን እና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋት የሚደረገውን ጥረት ያግዛል፤

ረ/ ለህዝብ ሃብትና ንብረት ተቆርቋሪ መሆን፤

2. በዚህ አዋጅ ምዕራፍ አስራ አራት ላይ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ማንኛውም እጩ ተወዳዳሪ ወይም አቅራቢ የመንግስት የግዥ አፈፃፀም እና ንብረት አወጋገድን ሊያዛባ ከሚችል ከማንኛውም ተግባር ራሱን ማግለል አለበት፤

ሀ/ የመንግስት መስሪያ ቤቱን ኃላፊ ወይም ሠራተኛ ተግባር ወይም ውሳኔ ለማዛባት ወይም ከግዥው አፈፃፀምና ንብረት አወጋገድ ጋር በተያያዘ መስሪያ ቤቱ ሊከተለው የሚገባውን አሰራር ለማስለወጥ በመደለያ መልክ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ስጦታ ለመስጠት ቃል አለመግባት ወይም የስራ እድል ወይም ሌላ ማንኛውም የገንዘብ ዋጋ ያለው ነገር ወይም አገልግሎት አለመስጠት፤

ለ/ የመንግስት ግዥ አፈፃፀምን ወይም ንብረት አወጋገድ ለማዛባት በማሰብ የሀሰት ማስረጃ ማቅረብ ወይም መግለፅ የነበረበትን መረጃ መደበቅ የተከለከለ ነው፤

ሐ/ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት በማሰብ ከሌላ እጩ ተወዳዳሪ መመሳጠር ወይም የሃሰት ውድድር ማድረግ የለበትም፤

መ/ በስራ ሂደት ያወቃቸውን ሊፈጠሩ የታሰቡ ወይም የተፈጠሩ የሙስና ተግባራትን ለሕግ አስፈፃሚ አካላት የማሳወቅ እና ሙስናን እና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋት የሚደረገውን ጥረት የማገዝ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

## 25. የግዥ ዘዴዎች

1. የመንግስት ግዥ ለመፈፀም የሚከተሉትን የግዥ ዘዴዎች ስራ ላይ ይውላሉ፡-

ሀ/ ግልጽ ጨረታ፤

ለ/ ውስን ጨረታ፤

ሐ/ ከአንድ አቅራቢ የሚፈፀም ግዥ

መ/ በመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቅያ የሚፈፀም ግዥ፤

ሠ/ በሁለት ደረጃ ጨረታ የሚፈፀም ግዥ፤

ረ/ በዋጋ ማቅረቢያ የሚፈፀም ግዥ፤

2. በዚህ አዋጅ በተፈቀደው ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር በመንግስት ግዥ ፈፃሚ አካላት የሚደረግ ግዥ በግልፅ ጨረታ መፈፀም አለባቸው፤
3. ግዥ ፈፃሚ አካላት ከግልፅ ጨረታ ውጪ በሌሎች የግዥ ዘዴዎች ግዥ መፈፀም የሚችሉት በዚህ አዋጅ የተገለፁት ሁኔታዎች ከተሟሉ ብቻ ይሆናል፤

4. በዚህ አዋጅ ወይም በግዥ መመሪያው ከተዘረጉ የግዥ ሥርዓቶች ለመሸሻ የመንግስት ግዥ ፈፃሚ አካላት በአንድነት ሊፈፀሙ የሚገባቸውን የእቃ፣ የግንባታ ወይም የአገልግሎት ግዥዎች መከፋፈል የለባቸውም፤

## **ምዕራፍ አራት**

### **የግልጽ ጨረታ አፈፃፀም ሂደት**

#### **26. የጨረታ ማስታወቂያ**

1. ዝርዝር አፈፃፀሙ በግዥ መመሪያው የሚወሰን ሆኖ የጨረታ ማስታወቂያ እንደ ሁኔታው በአገር፣ ክልል፣ እንዲሁም በወረዳዎች ደረጃ መገለፅ አለበት፤
2. ለእጩ ተወዳዳሪዎች ለጨረታ ማቅረቢያ የሚሰጠው ጊዜ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፤
3. ግዥ ፈፃሚ አካል አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የጨረታ ማስታወቂያው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ከተጠቀሰው በተጨማሪ በብሄራዊና ክልላዊ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ማሰራጨት አለባቸው፡፡

#### **27. የጨረታ ጥሪ**

የጨረታ ጥሪ ከሚከተሉት በተጨማሪ ቢሮው በሚያወጣው መደበኛ የጨረታ ሰነድ መሠረት መዘጋጀት አለበት፡-

1. የግዥ ፈፃሚው አካል ስምና አድራሻ፤
2. የእቃው መቅረብ ወይም ስራውን፣ የሚጠናቀቅበትን ጊዜ ጨምሮ የእቃውን፣ የግንባታ ስራውን እና አገልግሎቱን አጭር መግለጫ፤
3. የጨረታውን ሰነድ ለማግኘት መሟላት ያለባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች እና የጨረታ ሰነዱ የሚገኝበትን ቦታ፤
4. የጨረታ መወዳደሪያ ሃሳብ የሚቀርብበትን ቦታ እና የማቅረቢያው የመጨረሻ ጊዜ፤
5. ጨረታው የሚከፈትበትን ቦታ እና ጊዜ እንዲሁም የተጨራሾች ወይም ተወካዮች ጨረታው ሲከፈት መገኘት የሚችሉ መሆኑን የሚገልጽ ማሳሰቢያ፤

#### **28. የጨረታ ሰነድ**

በተጫራቾች መካከል የሚደረገው ውድድር በተሟላ፣ ገለልተኛና ተጨባጭ መሠረት ባለው ሁኔታ እንዲካሄድ ለማድረግ የጨረታውን ሰነድ በቂ መረጃ በያዘ መልኩ የተዘጋጀ መሆኑን አለበት በተለይም ሰነዱ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡-

1. የጨረታ ሰነዱን ለማዘጋጀትና ለማቅረብ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎች፤
2. የጨረታ ሰነዱን ማስረከብያ የመጨረሻ ቀን፣ ሰዓት፣ የጨረታ ሰነዱ የሚላክበት አድራሻ እና የጨረታ ሰነዱ የሚከፈትበት ቀንና ቦታ እንዲሁም የተጫራቾች ወኪሎች በጨረታው መክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ ሊገኙ የሚችሉ መሆኑን የሚገልጽ መረጃ፡-
3. የጨረታ መወዳደሪያ ሃሳብ ማቅረብያ ቅደም ትኩረት እንዲሁም አግባብነት እስካለው ድረስ የጨረታ ማስረከቢያ ቅደም ትኩረት፤
4. ከዋናው የጨረታ ሰነድ ጋር መቅረብ ያለባቸውን ተጨማሪ ቅጂዎች (በኮዎች)
5. የውሉ አጠቃላይ እና ልዩ ሁኔታዎች፤
6. እንደአግባብነቱ እቃውን እና አገልግሎቱን ለማቅረብ ወይም የግንባታ ዘርፍ ስራውን ለማጠናቀቅ ይወስዳል ተብሎ የሚገመተውን የጊዜ ገደብ ጨምሮ ተፈላጊውን የእቃና አገልግሎት ዝርዝር፤
7. ተጫራቹ በጨረታው ለመሳተፍ ብቃት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ የሚያቀርባቸው የመረጃዎች ዓይነት እንዲሁም የፋይናንስ አቅሙን እና በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገበ መሆኑን ለማረጋገጥ ማቅረብ ያለበት መረጃ፤
8. ጨረታውን ፀንቶ የሚቆይበትን ጊዜ፤
9. ጨረታውን ለመገምገምና እና በጨረታው አሸናፊ የሆነውን ለማሳወቅ የሚያገለግሉ መስፈርቶችን እና ለምያንዳንዱ መስፈርት የተሰጠው ነጥብ፤
10. ግዥውን የሚፈጽመው አካል የጨረታውን አሸናፊ ይፋ ከመደረጉ በፊት ማናቸውም ጊዜ ጨረታውን የመሰረዝ መብት ያለው መሆኑን፤
11. ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ በልዩነት ሁኔታ ለተፈቀዱ ግዥዎች በውል አፈፃፀም ወቅት የወጋ ማስተካከያ ሊደረግ የሚችል ስለመሆኑ እና የዋጋ ማስተካከያው የሚደረግበትን ሁኔታ እና አፈፃፀሙን፤

## 29. በጨረታው ሰነድ ሽያጭ

1. የጨረታ ሰነድ የመሸጫ ዋጋ ለጨረታው ሰነድ ዝግጅት እና ሰነዱን ለእጩ ተወዳዳሪዎች ለማቅረብ ከወጣው ወጪ ያልበለጠ መሆኑን አለበት፤

2. የጨረታ ሰነዱ ጨረታው ከወጣበት ጊዜ ድረስ ባሉት የስራ ቀናት እና በጨረታ ማስታወቂያው በተገለጸው አኳኋን ለእጩ ተወዳዳሪዎች እንዲደርስ መደረግ አለበት፤

3. ግዥ ፈፃሚ አካል አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የጨረታ ሰነዱ በነፃ ሊያሰራጭ ይችላል፤

### 30. በጨረታ ሰነድ ላይ ስለሚደረግ ማሻሻያ

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት በራሳቸው ወይም የጨረታ ሰነድ ከገዙ እጩ ተወዳዳሪዎች በሚቀርቡ ጥያቄዎች መነሻ የመጨረቻ ሰነድ ማቅረቢያ ጊዜ ገደብ ከማለፉ በፊት የጨረታ ሰነዶች ይዞት ማሻሻል ይችላሉ፤

2. የተደረገው ማሻሻያ በጽሁፍ ተዘጋጅቶ የጨረታ ሰነዶችን ለገዙ እጩ ተወዳዳሪዎች ሁሉ በተመሳሳይ ጊዜ መላክ አለበት፤

3. ግዥ ፈፃሚ አካል የጨረታ ሰነዱን ይዞት ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ያገኘው እና በማሻሻያው የተመለከቱ ማስተካከያዎችን ለማድረግ በቂ ጊዜ የሌለ መሆኑን የተረዳ እንደሆነ እጩ ተወዳዳሪዎች ማሻሻያውን ሰርተው አደርገው የጨረታ ሰነዱን ለማዘጋጀት በቂ ጊዜ እንዲኖራቸው ለማድረግ የግዥውን ባናሪይ መሠረት በማድረግ የጨረታውን ማቅረቢያ ጊዜ ለተወሰኑ ቀናት ሊያራዝም ይችላል፤

### 31. የጨረታ ማስከበሪያ

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት በሚያዘጋጁት የጨረታ ሰነድ ተጨራሾች ከመጨረቻ ሰነዶቻቸው ጋር የጨረታ ማስከበሪያ በዋትና መለክ የማስያዝ ግዴታ አንዳለባቸው መግለፅ አለባቸው፡፡ የጨረታ ማስከበሪያው መጠን በጨረታው ኃላፊነት በተሞላው ሁኔታ የማይሳተፋትን ለማስቀረት የሚያስችል ሆኖ የጨረታ ማስከበሪያ መጠን ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤

2. የጨረታ ማስከበሪያ ዋጋ ፀንቴ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ ተጨራቹ ራሱን ከውድድሩ ካገለለ ወይም አሸናፊውን ተጨራሹ በሚመለከት አሸናፊነቱን ከተገለፀበት በኋላ ውሉን ለመፈፀም ፈቀደኛ ሆኖ ካልተገኘ ወይም እንዲያቀርብ የተጠየቀውን የውል ማስከበሪያ ካላቀረበ የጨረታ ማስከበሪያው ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት እንዲወረስ ይደረጋል፡፡

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተገለፀው ቢኖርም የጨረታ ማስከበሪያ ማስያዝ የሚያስፈልግባቸው የግዥ አይነቶች እና የጨረታው ማስከበሪያ መጠን ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

### 32. የመጨረቻ ሰነድ ስለማቅረብና ስለመቀበል

1. የመጫረቻ ሰነድ በፁዕና ተዘጋጅቶና ተፈርሞበት በታሸገ ኢንቨሎኛ ውስጥ ሆኖ በጨረታ ማስታወቂያው ከተመለከተው የጊዜ ገደብ በፊት በተገለፀው ቦታ ገቢ መደረግ አለበት፡፡
2. የመጫረቻ ሰነዱ ትልቅ በመሆኑ በጨረታ ሳጥን ውስጥ ሊቀመጥ የማይችል ከሆነ የመጫረቻ ሰነዱን የመንግስት ግዥ ፈፃሚ አካል ተረክቦ ገቢ የተደረገበትን ቀንና ሰዓት የሚያሳይ ማረጋገጫ ቅጽ ለእጩ ተወዳዳሪው መስጠት አለበት፤
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የመጫረቻ ሰነዱን ለማቅረብ ከተወሰነው ጊዜ በኋላ የቀረበ ሰነድ ሳይከፈት መመለስ አለበት፤

### 33.ጨረታን ስለመክፈት

1. ግዥ ፈፃሚ አካል በጨረታ ሰነዱ የተመለከተው ለጨረታ ሰነድ ማቅረቢያ የተወሰነው የጊዜ ገደብ እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ የጨረታ ሰነድ ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ በፊት የተረከባቸውን የጨረታ ሰነዶች መክፈት አለበት፤
2. ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በጨረታ ሰነድ መክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ እንዲገኙ መጋበዝ አለባቸው፤
3. የተጫራቹ ስም እና በእያንዳንዱ የጨረታ ሰነድ የቀረበው የመጫረቻ ዋጋ ድምር ከፍ ባለ ድምጽ መነበብ እና መመዝገብ እንዲሁም ተጫራቾች በጠየቁ ጊዜ የተመዘገበውን ዝርዝር እንዲያገኙ መደረግ አለበት፤

### 34.የጨረታ ሰዶችን ስለመመርመር እና ስለመገምገም

1. ጨረታውን ስለመመርመርና ግምገማውን ለማከናወን የሚረዳ ሆኖ ሲገኝ፣ ግዥ ፈፃሚው አካል ተጫራቾች ባቀረቡት የጨረታ ሰነድ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ሆኖም የዋጋ ለውጥን ጨምሮ የጨረታው ሰነድ ላይ መሰረታዊ ለውጥ የሚያስከትል ሃሳብ ማቅረብ ወይም መፍቀድ አይቻልም፤
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ቢኖርም ግዥ ፈፃሚው አካል በጨረታ ምርመራው ወቅት የተገኙ የሂሳብ ስህተቶችን ለማረም ይችላል፡፡ ግዥ ፈፃሚው አካል እነዚህን ማስተካከያዎች የመጫረቻ ሰነዱ ላቀረበው ተጫራች በአፋጣኝ መግለጽ አለበት፤

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 የተመለከተው እንደተጠበቀው ሆኖ፤ ግዥ ፈፃሚው አካል ጨረታው የተሟላ ነው ብሎ ሊቀጥል የሚችለው በጨረታው ሰነድ የተመለከቱትን ተፈላጊ ሆኔታዎች ሙሉ በሙሉ የሚያሟላ ሆኖ ሲያገኘው ነው፤

4. በጨረታ ሰነድ ከተዘረዘሩት ባህሪያት፤ የውል ቃሎች፤ ሁኔታዎችና ሌሎችም ተፈላጊ ነጥቦች ጋር በተወሰነ ደረጃ ልዩነት ቢሃርም መሠረታዊ የሆነ ለውጥና ልዩነት እስከ ሌለው ድረስ ወይም የጨረታው ቁምነገር ሳይለወጥ ሊታረም የሚችል ጥቃቅን ስህተት ወይም ግድፈት ቢኖርም ግዥ ፈፃሚው አካል ጨረታውን እንደተመላ አድርጎ ሊቀበል ይችላል። ማናቸውም ልዩነት እስከተቻለ ድረስ በአኃዝ ተገለፆ በጨረታ ግምገማ እና ውድድር ወቅት ከግምት ውስጥ መግባት አለበት፤

5. ማናቸውም ግዥ ፈፃሚ አካል ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የማያሟሉ ጨረታዎችን ለውድድር ማቅረብ የለባቸውም፤

ሀ/ ተጫራቹ በአንቀጽ 20 የተጠቀሰውን መስፈርቶች መሟላት የማይችሉ ሆኖ ሲገኝ፤

ለ/ ተጫራቹ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት የተደነገገውን የሂሳብ ማስተካከያ የማይቀበል ሆኖ ሲገኝ፤

ሐ/ የቀረበው የጨረታ መወዳደሪያ ሃሳብ ተፈላጊውን የማያሟላ ሆኖ ሲገኝ፤

6. ግዥ ፈፃሚ አካል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 በተደነገገው መሠረት አሸናፊውን ተጫራች ለመምረጥ በጨረታ ሰነዱ በተመለከተው ስርዓት እና የግምገማ መስፈርት መሰረት ተፈላጊውን ያሟሉ የጨረታ ሰነዱ በተመለከተው ስርዓት እና የግምገማ መስፈርት መሠረት ተፈላጊነቱን ያሟሉ የጨረታ ሰነዶችን መገምገምና ማወዳደር አለበት። በጨረታ ሰነድ ያልተመለከተ የማወዳደሪያ መስፈርት በጥቅም ላይ ሊውል አይችልም፤

7. በጨረታ አሸናፊ ሆኖ የሚመረጠው፡-

ሀ/ በጨረታ ግምገማ የቴክኒክ መመዘኛዎችን ማሟላቱ የተረጋገጠ እና አነስተኛ ዋጋ ያቀረበ ተጫራች ወይም፤

ለ/ ግዥ ፈፃሚው አካል በጨረታ ሰነድ ወቅት አሸናፊው ተጫራች የሚመረጥበትን መስፈርት የተገለፀ ከሆነ በጨረታ ሰነዱ የሰፈረውን የጨረታውን ኢኮኖሚያዊ እሴት የሚወሰነውን መስፈርት መሰረት በማድረግ በሚካሄድ ግምገማ ዝቅተኛ ዋናገ ያቀረበው ተጫራች አሸናፊ ይሆናል። ሆኖም መስፈርቱ በተጨማሪም ሁኔታ ላይ የተመሰረተ፤ በአሃዝ ሊገለጽ የሚችል ሆኖ በግምገማው ሂደት

አንፃራዊ ክብደት የሚሰጠው እና እስከተቻለ ድረስ በገንዘብ የሚገለጽ መሆን አለበት፤

8. ግዥ ፈፃሚው አካል የጨታ ሰነድ ምርመራና የግምገማውን ውጤት በአጭሩ የሚገልጽ የግምገማ ሪፖርት ማዘጋጀት አለበት፤

### 35. በሚስጥር ስለሚያዙ አሰራሮች

ጨረታው ከተከፈተበት ጊዜ አንስቶ ከጨረታ ምርመራ ከማብራርያ ከግምገማ እና አሸናፊውን ተጫራች በሚመለከት በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ጋር የተያያዙ መረጃዎች በሚስጥርነት መጠበቅ ያለባቸው ሲሆን አሸናፊው ተጫራች እስከሚገለጽ ድረስ ለተጫራቾች ወይም ከሰራው ሂደት ጋር ግንኙነት በሌላቸው ሰዎች መገለጽ የለባቸውም፤

### 36. ከአሸናፊ ተጫራች ጋር ድርድር ስለሚደረግባው ጉዳዮች

1. ግዥ ፈፃሚው አካል ከአሸናፊው ተጫራች ጋር የጨረታ ሰነዱ ላይ ባልተጠቀሱ የውል አፈፃፀም ጉዳዮች ላይ ድርድር ሊደረግ ይችላል፤ ዝርዝሩ በመመሪያው ይወሰናል፤
2. በዚህ አዋጅ ምዕራፍ ስድስት ላይ በተጠቀሰው መሠረት ከአንድ አቅራቢ በቀጥታ ለሚፈፀም ግዥ ካለሆነ በስተቀር አሸናፊው ተጫራች ባቀረበው ወጋ እና ከዋጋው ጋር ግንኙነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ ግዥ ፈፃሚ አካል ከአሸናፊው ተጫራች ጋር ድርድር ማድረግ አይቻልም፤

### 37. ተጫራ----- ----- -----

-----ችች ያቀረቡትን የመወዳደርያ ሃሳብ የማይሻሻልበት ሁኔታ

ማናቸው ተጫራችች በጨረታው ሰነድ ከተመለከተው ውጪ በጨረታው አሸናፊ ለመሆን ያቀረበውን የመጫረቻ ዋጋ እንዲለወጥ ወይም በሌላ አኳኋን ያቀረበውን የመወዳደርያ ሃሳብ እንዲሻሻል ወይም ይህንን ለመፈፀም ግዴታ አንዲገባ በቅድመ ሁኔታነት ሌጠየቅ ወይም ሊገደድ

### 38. አሸናፊውን ስለመግለጽና ውል ስለመፈራረም

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት የመወዳደርያ ሃሳብ ፀንቶ የሚቆይበት ቀን ከማለፋቱ በፊት በጨረታው አሸናፊ ለሆነው ተጫራች አሸናፊነቱን ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት መግለጽ አለባቸው፤

2. በግዥ ፈፃሚው አካል እና አቅራቢው መካከል ውል ተመስርተዋል የሚባለው በሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች ስምምነት የተደረገባቸውን ጉዳዮች በሙሉ የሚይዘው የውል ሰነድ ሲፈረም ይሆናል፤
3. ግዥ ፈፃሚው አካል ለተሸናፊዎች ተጫራቾች ተሸናፊነታቸውን የሚገልጽ ማስታወቂያ ከመድረሱ እና በግዥ መመሪያው ከተመለከተው የጊዜ ገደብ ከማለፉ በፊት በግዥው ውል መፈረም የለበትም፤
4. ግዥ ፈፃሚ አካላት የውል አስተዳደርን በሚመለከት ሊከተል የሚገባው አሰራር ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤

### **39.ውል ማስከበርያ**

አቅራቢው በውሉ መሠረት ባለመፈረሙ በግዥ ፈፃሚው አካል ላይ ለሚደርሰው ጉዳይ ማካካሻ የሚውል የውል ማስከበርያ ለግዥ ፈፃሚው አካል መስጠት አለበት፡፡ የውል ማስከበርያ የሚጠየቅባቸው ዓይነትና መጠን ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤

### **40.የቅድሚያ ክፍያ**

1. በመንግስት ግዥ አፈፃፀም ለአቅራቢው የቅድሚያ ክፍያ መጠን እና አፈፃፀም ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ተፈፃሚ ይሆናል፤
2. በሌላ ህግ ካልተመለከተ በስተቀር በቅድሚያ ክፍያ መልክ ከሚወስደው ገንዘብ መጠን ጋር እኩል የሆነ ወስትና ሊያቀርብ ይሆናል፡፡

## **ምዕራፍ አምስት**

### **ውስን ጨረታ**

#### **41. በውስን ጨረታ ግዥ ለመፈፀም መማላት ያለባቸው ሁኔታዎች**

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት በውሱን ጨረታ ግዥ መፈፀም የሚችሉት የሚከተሉት ሁኔታዎች አንዱ ሲያሟሉ ብቻ ይሆናል፤

ሀ/ እቃው፣ የግንባታ ዘርፍ ስራው ወይም አገልግሎቱ በተወሰኑ አቅራቢዎች ብቻ የሚገኝ መሆኑ ሲረጋገጥ፤

ለ/ ተጫራቾች በርካታ በሆናቸው ምክንያት በርካታ የጨረታ ሰነዶችን ለመመርመር እና ለመገምገም የሚጠይቀው ወጪና ጊዜ እቃው፣ የግንባታ ዘርፍ ስራው ወይም አገልግሎቱ ከሚያወጣው አነስተኛ ዋጋ ጋር የማይመጣጠን ሆኖ ሲገኝ፤

ሐ/ ዝርዝር አፈፃፀሙ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ሆኖ ግልጽ ጨረታ ወጥቶ አቅራቢ ሳይገኝ ሲቀር፤

#### 42. የውሱን ጨረታ አፈፃፀም

የውሱን ጨረታ ሥርዓቶች ከግልጽ ጨረታ ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ፤ ውሱን ጨረታ የሚከተሉትን ልዩ አሰራሮች ይከተላል፡-

1. በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 41 ንዑስ አንቀጽ 1(ሀ) መሰረት እቃው፤ የግንባታ ዘርፍ ስራው፤ የምክር ወይም ተፈላጊው ሌላ አገልግሎት የሚገኘው ከተወሰኑ አቅራቢዎች ብቻ ሲሆን የጨረታው ጥሪ ለነዚህ አቅራቢዎች በሙሉ ይላካል፤
2. የውሱን ጨረታው የሚካሄደው በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 41 ንዑስ አንቀጽ 1(ለ) በተጠቀሰው ምክንያት ከሆነ የጨረታ ጥሪው እስከተቻለ ድረስ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ከተመዘገቡት አቅራቢዎች መካከል የሚከተሉት መሠረት በማድረግ ይፈፀማል፤  
ሀ/ አመራረጡ ከአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ከተመዘገቡት ፍትሃዊ የሆነ እድል የሚያስገኝ መሆን ይኖርበታል፤  
ለ/ ጥሪ የሚደረግላቸው እጩ ተወዳዳሪዎች ብዛት ውጤታማ ውድድር እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችል መሆኑ መረጋገጥ ያለበት ሲሆን፤ እስከተቻለ ድረስ የተወዳዳሪዎች ቁጥር ከሶስት ማነስ የለበትም፤
3. ለመጨረቻ ሰነድ ዝግጅት የሚፈቀው ጊዜ ለዚህ ግዥ ዘዴ በግዥ መመሪያው ከተወሰነው አነስተኛ የቀን ብዛት ያነሰ ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም ለጨረታው ጥሪ የተደረገላቸው ተጫራቾች በሙሉ የመጨረቻ ሰነዳቸውን ከጨረታው መዝጊያ ቀን በፊት ካስገቡ ግዥ ፈፃሚው አካል የተጫራቾች ፈቀድ አረጋግጦ ጨረታውን በጨረታ ማስታወቂያ ላይ ከተቀመጠው ቀን አስቀድሞ ሊከፈት ይችላል፡፡

#### ምዕራፍ ስድስት

#### ከአንድ አቅራቢ የሚፈፀም ግዥ

#### 43. ከአንድ አቅራቢ ግዥ ለመፈፀም መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች

1. ግዥ ፈፃሚ፤ አካላት በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት ከአንድ አቅራቢ ግዥ የማፈፀምበት በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ውድድር እንዳይኖር ወይም በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ልዩነት ለመፍጠር ታስቦ መሆን የለበትም፤
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከሚተሉት ሁኔታዎች አንዱ ሲያጋጥም ግዥ ፈፃሚ አካላት ከአንድ አቅራቢ ግዥ መፈፀም ይችላሉ፡-  
ሀ/ እቃው፤ የግንባታ ዘርፍ ስራው ወይም አገልግሎቱ የማገኘው ከአንድ የተለየ እጩ ተወዳዳሪ ብቻ በመሆኑ ምክንያት ማወዳደር የማይቻል ሆኖ ሲገኝ፤

ለ/ በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ለእቃዎች አገልግሎት ወይም ለተገጣጣሚዎች ተጨማሪ መለዋወጫ እቃዎችን ከመጀመሪያው አቅራቢ መግዛት ሲፈለግ ወይም ከሌላ አቅራቢ ግዥው ቢፈፀም የሚገዛው መሳሪያ ወይም አገልግሎት ግዥ ፈፃሚ አካል ከሚጠቀምበት መሳሪያ ዋይም አገልግሎት ጋር የማይጣጣም ሆኖ በመገኘቱ ከመጀመሪያ አቅራቢ ተጨማሪ አቅርቦቶች፤ አገልግሎቶችን ወይም ተገጣጣሚዎችን መግዛት አስፈላጊ ሲሆን፤

ሐ/ በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ ያልታሰቡ ሁኔታዎች በማጋጠማቸው ምክንያት በመጀመሪያው ውል ውስጥ ያልተካተቱ ተጨማሪ የግንባታ ዘርፍ ስራዎች ማሰራት አስፈላጊ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ እና የቴክኒክ ወይም ለኢኮኖሚ ምክንያቶች እነዚህን ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ከመጀመሪያው ነጥሎ ማሰራት የማይቻል ሆኖ ሲገኝ፤

መ/ በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ አሸናፊው ወይም በውሱን ጨረታ ዘዴ ከተመረጠ በኋላ በተፈረው ውል የመጀመሪያው ነፍጆክት የተከናወነባቸው ዓይነት ተመሳሳይ ስራዎች በድጋሚ እንዲሰሩ ማድረግ በማስፈለጉ አዲስ የግንባታ ዘርፍ ስራ ውል መፈፀም አስፈላጊ ሲሆን፤

ሠ/ በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የመጀመሪያው የምክር ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ውል አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ መጠናቀቁና ውሉ እንዲራዘም ማድረግ ቁጠባንና ቅልፍፍናን የሚያስገኝ መሆኑ በመረጋገጡ አገልግሎቱን መቀጠል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፤

ረ/ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ እና ለግዥ ፈፃሚው አካል ልዩ ጥቅም በሚያስገኝ ሁኔታ የሚፈፀም የእቃ ግዥ ሆኖ ይህ ንዑስ አንቀጽ በመደበኛ አቅራቢነት ያልተሰማሩ ድርጅቶች ለሚሸጥዋቸው እቃዎች የሚያገለግል ሲሆን፤ በመደበኛ አቅራቢነት ከተሰማሩ አቅራቢዎች አዘውትረው የሚፈፀሙ ግዥዎችን አይጨምርም፤

ሸ/ በጣም አስቸኳይ ከመሆኑ የተነሳ ከባድ ችግር የሚፈጥርና በመስሪያ ቤቱ ስራ አፈፃፀም ላይ ጉዳትን የሚያስከትል በመሆኑ ምክንያት በመስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የተፈቀደ ግዥ፤

ሰ/ ግዥ ፈፃሚ አካላት በግዥ መመሪያው ከሚወሰን የገንዘብ መጠን ያልበለጡ ግዥዎችን ከአንድ አቅራቢ በሚፈፀም የግዥ ዘዴ በመጠቀም መግዛት ይችላሉ፤

ቀ/ ግዥ ፈፃሚ አካላት ይህ የግዥ ዘዴ በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ውድድር እንዳይኖር ወይም በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ልዩት ለመፍጠር ታስቦ ጥቅም ላይ ያልዋለ መሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

**44.ከአንድ አቅራቢ የሚከናወን ግዥ አፈፃፀም**

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 43 ንዑስ አንቀጽ 2 በተደነገገው መሠረት ከአንድ አቅራቢ ግዥ ለመፈፀም ሲፈልጉ ግዥውን መፈፀም ያስፈልገበትን ምክንያት እና የሚገዛው እቃ ወይም የአገልግሎት ጥራት፣ ብዛት፣ የማቅረቢያ ጊዜ እና ሁኔታዎች የሚያብራራ መግለጫ ማዘጋጀትና ዋጋን ጨምሮ ከአቅራቢው ጋር በግልጽ መደራደር አለባቸው፡፡ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 36 ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ድርድሩ ከተካሄደ በኋላ ግዥ ለመፈፀም የሚደረገው ስምምነት በሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች በሚፈፀም ውል መረጋገጥ አለበት፤
2. ከአንድ አቅራቢ በቀጥታ ለሚፈፀም ግዥ በድርድር ሂደት ትኩረት የሚደረግባቸው ዝርዝር ነጥቦች ቢሮው በሚያወጣው የግዥ መመሪያ ይወሰናል፡፡

**45.ከተቀመጡት የግዥ ዘዴዎች ውጭ የሚከናወን ግዥ**

በባህሪው በስድስቱ የግዥ ዘዴዎች መከናወን የማይችል ግዥ ሲሆን ዝርዝር አፈፃፀሙ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የሚወሰን ይሆናል፡፡

**ምዕራፍ ሰባት**

**በመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቅ የሚፈፀም ግዥ**

**46.በመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቅ ግዥ ለመፈፀም መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች**

ግዥ ፈፃሚ አካላት በመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቅ ግዥ መፈፀም የሚችሉት ለምክር አገልግሎት ከውሉ ጠቅላላ ዋጋ ውስጥ የምክር አገልግሎት ከውሉ ጠቅላላ ዋጋ ውስጥ የምክር አገልግሎት ዋጋ ከሃምሳ በመቶ (50%)በላይ ለሚሆን ግዥ ነው፤

**47.በመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቅ የሚከናወን ግዥ አፈፃፀም**

1. የምክር አገልግሎት የሚጠየቀው ወጪ በመመሪያ ከሚወሰነው የገንዘብ መጠን በላይ ከሆነ እጩ ተወዳዳሪዎች የሚመረጡት በውድድሩ ተሳታፊ ለመሆን የሚፈለጉ ሃሳባቸውን እንዲገለፁ በማስታወቂያ ከተጋበዙ በኋላ ነው፤
2. የመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቂያ ከሶስት ያላነሱ እና ከአምስት ላልበለጡ በግዥ ፈፃሚ አካል ለሚመረጡ እጩ ተወዳዳሪዎች መላክ ይኖርበታል፤
3. የመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቅ ቢያንስ የሚከተሉትን መረጃዎች መያዝ አለበት፡-
  - ሀ/ የግዥ ፈፃሚው መ/ቤት ስምና አድራሻ፤
  - ለ/ የሚፈለገውን አገልግሎት የሚያሳይ የማጣቀሻ ፁሁፍ፤
  - ሐ/ የጥቅም ግጭትን ሊያስከትል የሚችል የምክር አገልግሎት በሚሆንበት ጊዜ ለዚህ ዓይነቱ ውድድር የሚቀርቡ እጩ ተወዳዳሪዎች ከምክር አቅርቦትና የግንባታ ስራዎች ራሳቸውን ማግለል የሚገባቸው መሆኑን የሚገልፅ ማሳሰቢያ፤

መ/ የመወዳደሪያ ሃሳቦችን መገምገምያ መስፈርቶችን፤ ለዋጋና ለሌሎች መስፈርቶች የሚሰጠውን ነጥብ፤ መስፈርቶቹ የመወዳደሪያ ሃሳብ በሚገመገምበት ወቅት ጥቅም ላይ የሚውልበት አኳኋን፤

ሠ/ የመወዳደሪያ ሃሳብ የሚቀርብበትን ቦታና የመጨረሻ ቀን፤

4. እጩ ተወዳዳሪዎች የመወዳደሪያ ሃሳብ ለማዘጋጀት የሚያስችላቸው በቂ ጊዜ ሊሰጣቸው የሚገባ ሲሆን የጊዜ ገደቡ በግዥ መመሪያ ይወሰናል፤
5. ግዥ ፈፃሚው አካል አንደኛ ሆኖ ከተመረጠው እጩ ተወዳዳሪ ጋር በመወዳደሪያ ሃሳብ ውስጥ የተመለከተው የአገልግሎቱን ባህሪ፤ መጠንና አደረጃጀት የሚመለከት ድርድር ማድረግ ይቻላል፤
6. ግዥ ፈፃሚው አካል ከእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል በአሸናፊነት ሊመረጥ የሚችለው በመወዳደሪያ ሃሳብ መጠየቂያ ሰነድ በተመለከተው የመገምገምያ መስፈርት መሰረት በሚካሄደው ግምገማ ያቀረበው የመወዳደሪያ ሃሳብ ይበልጥ ጠቃሚ ሆኖ የተገኘውን እጩ ተወዳዳሪ ነው፤

#### **ምዕራፍ ስምንት**

#### **በዋጋ ማቅረቢያ የሚፈፀም ግዥ**

#### **48. በዋጋ ማቅረቢያ ለሚፈፀም ግዥ መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች**

ግዥ ፈፃሚ አካላት በአንቀጽ 49 በተደነገገው መሠረት በዋጋ ማቅረቢያ ግዥ ለመፈፀም የሚችሉት ግዥው ቢሮ በሚያወጣው የግዥ መመሪያ ከሚወሰነው የገንዘብ መጠን ያልበለጠ እና የሚገዙትም ለገበያ የተዘጋጁ እቃዎች ወይም የታወቀ ገበያ ያላቸው የግንባታ ዘርፍ ስራዎች ወይም አገልግሎቶች ሲሆኑ ግዥ ፈፃሚ አካላት በእቅድ መያዝ በማይችሉበት ሁኔታ የሚፈፀም ግዥ ነው፡፡ ለዋጋ ማቅረቢያ የሚቀርብ ሰነድ በአቅራቢው ተቀባይነት ሲያገኝ እንደውል ያገለግላል፤ ግዴታም ይጥላል፡፡

#### **49. በዋጋ ማቅረቢያ የሚካሄድ ግዥ አፈፃፀም**

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት የሚቻል እስከሆነ ድረስ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ከተመዘገቡ አቅራቢዎች መካከል ቢያንስ ሶስት አቅራቢዎችን የዋጋ ማቅረቢያ እንዲሰጡ ሊጠየቁ ይገባል፤ ዝርዝሩ በመመሪያው ይወሰናል፤
2. በዋጋ ማቅረቢያ የሚፈፀም ግዥ ለእጩ ተወዳዳሪዎች የሚላከው መጠየቅያ የሚቀርበውን እቃ ወይም የግንባታ ስራ ወይም የምክር ወይም ሌላ አገልግሎት ጥራት፤ ብዛት፤ የማቅረቢያ የውል ቃሎች እና ጊዜ እንዲሁም ሌሎች የግዥ ፈፃሚ አካል ፍላጎቶችን ዝርዝር የሚገልጽ መሆን አለበት፤

3. ግዥ ፈፃሚ አካል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተዘረዘሩትን ተፈላጊ ሁኔታዎች አሟልቶ እና አነስተኛ ዋጋ ላከገሪ ተወዳዳሪ የግዥ ትዕዛዝ ይሰጣል፤
4. ግዥ ፈፃሚ አካላት የመንግስት ግብር የመክፈል ግዴታቸውን ለተወጡ የአገር ውስጥ አቅራቢዎች እኩል ተጠቃሚነት ማግኘታቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው፤

### **ምዕራፍ ዘጠኝ**

#### **በሁለት ደረጃ ጨረታ የሚፈፀም ግዥ**

##### **50. በሁለት ደረጃ ጨረታ ግዥ ለመፈፀም መማላት ያለባቸው ሁኔታዎች**

ግዥ ፈፃሚ አካላት በሁለት ደረጃ ጨረታ ግዥን ለመፈፀም የሚችሉት የሚከተሉት ሁኔታዎች ተሟልተው ሲገኙ ብቻ ነው፡-

1. ለሚገዙት እቃዎችና አገልግሎቶች በቂ ዝርዝር ማዘጋጀት በግዥ ፈፃሚው አካል የማይቻል ሆኖ ሲገኝ ወይም አገልግሎቶችን በሚመለከት ባህሪያቸውን ለይቶ ለማሳየት የማይቻል በሚሆንበት ጊዜና የግዥ ፈፃሚውን የግዥ ፍላጎት በከፍተኛ ደጃ ለማሟላት የሚያስችል መፍትሄ ለመፈለግ፤
2. ግዥው የሚካሄደው በገበያ ላይ ሊውሉ የሚችሉ እቃዎችን ለማምረት ወይም የምርምር እና የልማት ወጭዎችን ለመተካት እስካልሆነ ድረስ ግዥ ፈፃሚ አካል የምርምር፣ የሙከራ፣ የጥናት እና የልማት ሥራዎች ለማከናወን የሚያስችል ውል መፈፀም ሲፈለግ፤
3. ጨረታ እንዲወጣ ተደርጎ በሚገዙት እቃዎች፣ የግንባታ ዘርፍ ስራዎች፣ የምክር እና የሌሎች አገልግሎቶች ባህሪ ወይም ተፈጥሮ ግልጽ አለመሆን ምክንያት እጩ ተወዳዳሪዎች በጨረታው ያልቀረቡ እንደሆነ ወይም የቀረቡት ተጫራቾች ውድቅ ሲደረጉ እና ይህም የሆነው ግዥ ፈፃሚው የተሟላ ዝርዝር ማዘጋጀት ባመቻሉ መሆኑ ሲታመን፤
4. የሚገዙት እቃዎች፣ የግንባታ ዘርፍ ስራዎች፣ የምክር እና ሌሎች አገልግሎቶች ሽህሪድ ወይም ተፈጥሮ አስመልክቶ ከእጩ ተወዳዳሪዎች ጋር ድርድር ማድረግ ሲያስፈልግ፤

##### **51. የሁለት ደረጃ ጨረታ አፈፃፀም**

1. ጨረታው የሚከናወነው በሁለት ደረጃ ጨረታ ዘዴ ሲሆን፣ በጨረታው ሰነድ ተጫራቾች በመጀመሪያው ደረጃ ዋጋን ያልጨመረ የመወዳደሪያ ሃሳብ እንዲያቀርቡ በግልጽ ጨረታ ጥሪ ይደረጋል፡፡ በጨረታው ሰነድ አቅራቢዎች ከቴክኒክ ጋር ግንኙነት ያላቸውን መግለጫዎች፣ ጥራት ወይም የእቃውን ወይም

አገልግሎቱ ሌሎች ባህሪያት እንዲሁም የአቅርቱን ውል ቃሎችና ሁኔታዎች ሊያዝ የሚገባ ሲሆን አግባብነት እስካለው ድረስ የአቅራቢዎችን የሞያ እና የቴክኒክ ችሎታ አንዲገልጽ ሊጠየቁ ይችላሉ፤

2. በሁለት ደረጃ ጨረታ ዘዴ ሁለተኛ ደረጃ ጨረታውን ያወጣው ግዥ ፈፃሚ አካል ጨረታው ውድቅ ያልተደረገው ተጨራሾች አንድ የተለየ ዝርዝርን በሚመለከት ዋጋ እንዲያቀርቡ ይጋብዛል፡-

ሀ/ ይህንን የተለየ ዝርዝር ሲያዘጋጁ መስሪያ ቤቱ በመጀመሪያው የጨረታ ሰነድ ውስጥ ከተቀመጡት ማናቸውም የእቃው ወይም የአገልግሎቱ የቴክኒክ ወይም የጥራት ባህሪያት እና ሰነዶችን ለመገምገም እና ለማወዳደር እንዲሁም አሸናፊውን ለመምረጥ ከተቀመጡት መስፈርቶች ውስጥ ማናቸውንም ለመሰረዝ ወይም ለማሻሻል ወይም ከዚህ አዋጅ ጋር የሚስማማ አዲስ ባህሪያትና መስፈርቶችን ለመጨመር ይችላል፤

ለ/ እንደዚህ ያሉት ማናቸውም ስረዛዎችን እና ማሻሻያዎች ወይም ጭማሪዎች የመጨረሻ የመወዳደሪያ ሃሳብ እንዲቀርብ በሚተላለፍ ጥሪ ለተጨራሾች መገለጽ አለባቸው፤

ሐ/ የመጨረሻ የጨረታ ማወዳደሪያ ሃሳብ ለማቅረብ ያልፈለገ ማናቸውም አቅራቢ የጨረታ ማስከበሪያው ውል ውርስ ላይደረግበት ከጨረታው ውድድር እራሱን ሊያገል ይችላል፤

3. በሁለት ደረጃ ጨረታ አሸናፊውን ተጨራሹ ለመወሰን ግምገማ እና ውድድር የሚደረገው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 34 በተደነገገው መሠረት ይሆናል፤
4. በተሻሻለው ዝርዝር መሠረት በሁለተኛው ዙር ጨረታ መሳተፍ ያልፈለጉ ተጨራሾች ራሳቸውን ከውድድሩ ማግለል ይችላሉ፤
5. ጨረታውን ያወጣው ግዥ ፈፃሚ አካል በጨረታው ግምገማ ከፍተኛ ውጤት ካገኙ አቅራቢ ጋር ከዋጋ በስተቀር በሌሎች ጉዳዮች ላይ ድርድር ሊያደርግ ይችላል፤

### **ምዕራፍ አስር**

#### **በዓለም አቀፍ ውድድር የሚፈፀም ግዥ**

#### **52. ዓለም አቀፍ ግዥ**

1. ዓለም አቀፍ ግለጽ የጨረታ ዘዴ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው የውጭ ኩባንያዎች በጨረታው ተሳታፊ እንዲሆኑ ካልተደረገ በአገር ውስጥ ግለጽ ጨረታ ውጤታማ የሆነ ውድድር ሊኖር እንደማይችል የታመነበት ወይም ግዥው ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ከተመለከተው የገንዘብ መጠን በላይ ሲሆን ነው፤

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንደተመለከተው ግዥው ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ከተመለከተው የገንዘብ መጠን በላይ ቢሆንም ምርቱ ወይም አገልግሎቱ በአገር ውስጥ ብቻ የሚገኝ መሆኑ ከተረጋገጠ ግዥው በአገር ውስጥ ግልጽ ጨረታ ሊካሄድ ይችላል፤

3. ዓለም አቀፍ ግዥ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ስርዓቶች መከተል አለበት፤

ሀ/ የጨረታው ማስታወቂያና የጨረታ ሰነዶች የዓለም አቀፍ ንግድ መገልገያ በሆነው በእንግሊዘኛ ቋንቋ መዘጋጀት አለባቸው፤

ለ/ የጨረታ ማስታወቂያ በተዘጋጀበት በእንግሊዘኛ ቋንቋ በሚታተም በቂ ስርጭት ባለው ዓለም አቀፍ ውድድርን በሚጋብዝ ጋዜጣ መታተም አለበት፤

ሐ/ የመጫረቻ ሰነድ የማቅረቢያ ጊዜው የጨረታው ማስታወቂያ ለእጩ ተወዳዳሪዎች የጨረታ መወዳደሪያ ሃሳባዠውን አዘጋጅተው ለማቅረብ የሚያስፈልጋቸውን በቂ ጊዜ የሚፈቅድ መሆን ያለበት ሲሆን ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ ከሚወሰነው ጊዜ ማነስ የለበትም፤

መ/ የእቃና የአገልግሎት ዝርዝር ከአገር ውስጥ ደረጃዎች ጋር የሚጣጣም ሆኖ እስከተቻለ ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃዎች ወይም በዓለም አቀፍ ንግድ በስፋት የሚሰራበን ደረጃ መሠረት ያደረገ መሆን አለበት፤

ሠ/ እጩ ተወዳዳሪዎች የመጫረቻ ዋጋቸውን እንዲሁም የሚያቀርቡትን ማናቸውም የዋስትና ሰነድ በኢትዮጵያ ብር ወይም በጨረታ ሰነዱ በተመለከተው እና ዓለም አቀፍ ንግድ በስፋት በሚሰራበት የገንዘብ ዓይነት እንዲያቀርቡ መፈቀድ አለበት፤

ረ/አጠቃላይ እና ልዩ የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች በዓለም አቀፍ ንግድ የሚሰራባቸው መሆን ይኖርባቸዋል፤

## **ምዕራፍ አስራ አንድ**

### **ልዩ ግዥ**

**53. ከፍተኛ ግዥዎችና ንብረት አወጋገድ**

1. ክልላዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ከፍተኛ ግዥዎች፣ ከአንድ በላይ በሆኑ ግዥ ፈፃሚ አካላት የሚፈለጉ አቅርቦቶችን ግዥ እንዲሁም የሚወገዱ ንብረቶችን ሽያጭ የሚፈፅም እንደ የአስፈላጊነቱ በቢሮው የሚቋቋም ይሆናል፤

2. ቢሮው ክልላዊ ጠቀሜታ ያላቸው በመሆኑ ምክንያት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተደነገገው መሠረት በሚቋቋመው አካል የሚፈፀሙ የግዥዎች ዓይነት የወሰናል፤

**54. የማዕቀፍ ስምምነት አፈፃፀም**

1. ግዥ ፈፃሚ አካላት ላላቸው ተመሳሳይ የግዥ ፍላጎት ወይም አንድ ግዥ ፈፃሚ አካል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በተደጋጋሚ ለሚኖረው የግዥ ፍላጎት ግዥን በማዕቀፍ ስምምነት መፈፀም ይችላል፤
2. ከአንድ በላይ በሆኑ ግዥ ፈፃሚ አካላት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለሚከናወኑ ተመሳሳይ አቅርቦቶች የማዕቀፍ ስምምነት በሚከተለው ሁኔታ ይፈፀማል፤
  - ሀ/ ቢሮው ግዥ ፈፃሚ አካላት የሚኖራቸውን ተመሳሳይ ፍላጎት በማጥናት የእቃና አገልግሎቶች ዝርዝር ያወጣል፤ በየጊዜው ዝርዝሩን ያዳብራል፤
  - ለ/ ግዥ ፈፃሚ አካላት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2(ሀ) በተመለከተው ዝርዝር ውስጥ ለተካተቱ እቃና አገልግሎቶች የሚኖራቸውን ፍላጎት አቅድ አዘጋጅተው ግዥውን እንዲከናወን ስልጣን ለተሰጠው አካል ያሳውቃል፤
  - ሐ/ ግዥ ፈፃሚ አካላት የተፈረመውን የማዕቀፍ ስምምነት መሰረት በማድረግ እቃው ወይም አገልግሎቱ በተፈለገ ጊዜ የግዥ ትዕዛዝ በማቅረብ ግዥ ያላቸውን ይፈፅማሉ፡፡
  - መ/ ግዥ ፈፃሚ አካላት ለማዕቀፍ ስምምነት አቅራቢው የግዥ ትዕዛዝ የሚያስተላልፍበት የማዕቀፍ ስምምነቱ ከተፈፀመበት ዋጋ፣ የክፍያ እና ሌሎች የአፈፃፀም ሁኔታዎች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ ይሆናል፤
3. የማዕቀፍ ስምምነት የሚፈፀመው በግልጽ ጨረታ የግዥ ዘዴ ሆኖ፣ እስከ ሶስት ዓመታት ድረስ ፀንቶ ሊቆይ ይችላል፤
4. አንድ ግዥ ፈፃሚ አካል በተደጋጋሚ ለሚኖረው የግዥ ፍላጎት ግዥን በማዕቀፍ ስምምነት ሊፈፀም የሚችለው ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ የተመለከተውን እቃ ወይም የአገልግሎት ዋጋ የሚወሰንበት ግልጽ መስፈርት መሰረት በማድረግ ይሆናል፡፡

**ምዕራፍ አስራ ሁለት**  
**የመንግስት ንብረት አስተዳደር**

**55. አጠቃላይ**

ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መመሪያ መሰረት እያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ የመንግስት ንብረት በአግባቡ የመያዝ እና የመጠቀም፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም የማስወገድ ተግባር መከናወኑን ማረጋገጥ አለበት፡፡

**56. ንብረት ስለመያዝ**

1. ማናቸውም የመንግስት መስሪያ ቤት የመንግስት ንብረት በባለቤትነት የመያዝ ብቸኛ ዓላማ የፀደቁትን የመስሪያ ቤቱ ነገሮች ለመፈፀም እና አገልግሎቱን ለማፋጠን ውጤታማና ብቁ ለማድረግ መሆን አለበት፤
2. ቢሮው በማናቸውም የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤት ስር ያልሆኑትን የክልሉ መንግስት ንብረቶች በመንግስት ንብረትነት ይይዛል፤ ያስተዳድራል፤ ተገቢ ሆኖ ሲገኝም እንዲወገዱ ያደርጋል፡፡

#### 57.አጠቃቀምና ጥገና

1. የግዥ ፈፃሚ አካል የበላይ ኃላፊ ማናቸውም የመንግስት ንብረት የመስሪያ ቤቱን ኃላፊነት ውጤታማ በሚያደርግ መልኩ አገልግሎት መዋሉን ማረጋገጥ አለበት፤
2. የግዥ ፈፃሚ አካል የበላይ ኃላፊ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የመንግስት ንብረት ኢኮኖሚያዊና ውጤታማ በሆነ መንገድ አገልግሎት እንዲሰጥ ተገቢ የጥገና እና እንክብካቤ ስርዓት መዘርጋት አለበት፡፡

#### 58.የመንግስት ንብረት አስተዳደር

1. የግዥ ፈፃሚ አካል የበላይ ኃላፊ የመንግስት ንብረት ለማስተዳደር የሂወት ዘመን ስርዓትን ይከተላል፤
2. የግዥ ፈፃሚ የበላይ ኃላፊ የመንግስት ንብረት ከተያዘበት፤ ከአገልግሎት ውጪ እስከሆነበት ቀን ድረስ ንብረቱ አገልግሎት ያቋረጠበትን ጊዜ፤ የንብረቱን ዓይነት፤ ብዛቱን እና ያስከተለውን ወጪ የሚሳይ ዝርዝር ተመዝግቦ መያዙን ማረጋገጥ አለበት፤
3. የግዥ ፈፃሚ አካል የበላይ ኃላፊ የመስሪያ ቤቱን ማናቸውም ቋሚ ንብረት የመጠበቅ ኃላፊነት በመጀመሪያ ደረጃ ንብረቱን እንዲገለገሉበት ኃላፊነት ለተሰጣቸው ኃላፊዎች ወይም ባለሙያዎች መሰጠቱን እና በቋሚ ንብረት መዝገብ የጠባቂዎቹ ዝርዝር እና በእነርሱ ጥበቃ ስር ያሉት ቋሚ ንብረቶች የሚገኝበት ቦታ መስፈሩን ማረጋገጥ አለበት፤
4. የግዥ ፈፃሚ አካል የበላይ ኃላፊ ወዲያውኑ ጥቅም ላይ የማይውሉ አላቂ እቃዎች በመስሪያ ቤቱ የሚመለከተው የንብረት ስራ ክፍል በእቃ ዝርዝር መዝገብ ውስጥ መካተታቸውን ማረጋገጥ አለበት፤
5. ማናቸውም የመንግስት ንብረት ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ መቆጠር አለበት፤
6. የመንግስት ንብረት ትክክለኛ ዋጋ ለመወሰን ሳይቻል ሲቀር ግምቱ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይወሰናል፤

7. ቢሮው በሚያወጣው ዝርዝር መመሪያ መሠረት የሚፈፀም ሆኖ በመንግስት ቋሚ ንብረት ላይ የእርጅና ቅናሽ ይሰጣል፤

#### 59. ማስወገድ

1. ዝርዝር አፈፃፀሙ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ሆኖ የመንግስት መስሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ አገልግሎት የማይሰጡ ንብረቶች መወገዳቸውን ማረጋገጥ አለበት፤
2. የተወገ የመንግስት ንብረት ዝርዝር መግለጫና ንብረቱን በማስወገድ የተገኘውን ገንዘብ በመንግስት ሂሳብ ሪፖርት ውስጥ መጠቃለል አለበት፡፡

#### 60. ከመዝገብ መሰረዝ

1. የመንግስት ንብረት ለሚገኝበት የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም ለሌላ የመንግስት መስሪያ ቤት የማይጠቅምና ዋጋ የማያወጣ መሆኑ ሲረጋገጥ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይሰረዛል፤
2. የመንግስት ንብረት ሲበላሽ ከጥቅም ውጪ ሲሆን፤ ሲሰረቅ ወይም በማናቸውም ሌላ ተመሳሳይ ምክንያት ሲጎድል ወይም ሲጠፋ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ከንብረት መዝገብ ይሰረዛል፤
3. ማናቸውም የመንግስት ንብረት ሲሰረዝ መግለጫውና የንብረቱ የመዝገቡ ዋጋ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በመንግስት ሂሳብ ሪፖርት ውስጥ ተጠቃሎ መታየት አለበት፤

#### 61. ማስተላለፍ

ለአንድ ግዥ ፈፃሚ አካል አገልግሎት የማይሰጡ እቃዎች ለሌላ ግዥ ፈፃሚ አካል ማስተላለፍ የሚቻልበትን ሁኔታ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ይወስናል፤

### ምዕራፍ አስራ ሶስት

በመንግስት ግዥ አፈኝነም እና ንብረት አወጋገድ ሂደት ስለሚቀርብ አቤቱታ

#### 62. ጠቅላላ

1. የዚህ ክፍል ድንጋጌዎች እንደተጠበቀ ሆነው፤ ግዥውን በሚፈፅሙ ወይም ንብረቱን በሚያስወግደው የመንግስት መስሪያ ቤት የተከናወነው ወይም ሳይከናወን የቀረው ተግባር ይህንን አዋጅ እና የአፈፃፀም መመሪያዎቹን ይጥላል ብሎ የሚያምን እጩ ተወዳዳሪ ለመስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ወይም በየደረጃው ለቢሮው አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል፤

2. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተደነገገው መሠረት አቤቱታ ሊቀርብባቸው አይችሉም፡-
    - ሀ/ በክፍልሶስት መሠረት የሚከናወን የግዥ ዘዴዎችምርጫ፤
    - ለ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 22 መሠረት ጨረታን፤ የመወዳደሪያ ሃሳንን ወይም የዋጋ ማቅረቢያን ውድቅ ማድረግ፤
    - ሐ/ ግዥ ፈፃሚ አካል ንብረቱን ለማስወገድ በመረጠው የማስወገጃ ዘዴ፤
  3. ግዥ ፈፃሚ አካል በጨረታው አሸናፊ ከሆነው ተወዳዳሪ ጋር የግዥ ውል ከፈረመ በኋላ፤ ሂደቱ እዚህ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ በግዥ ፈፃሚው አካል በተከናወኑ ወይም ሳይከናወኑ በቀሩ ተግባራት ምክንያት የሚቀርቡ አቤቱታዎች በግዥ ፈፃሚው አካል ወይም በቢሮው ሊታዩ አይችሉም፤
  4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 የተደነገገው ተፈፃሚ የሚሆነው የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲሟሉ ነው፡-
    - ሀ/ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ ላይ በሚቀመጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ ለግዥ ፈፃሚው አካል አቤቱታ ሳያቀርብ ውል የፈረመ ከሆነ፤
    - ለ/ ለአቤቱታ ቀርቦ በግዥ ፈፃሚው አካል ምላሽ የተሰጠ እና ቢሮ በመያወጣው መመሪያ ላይ አሸናፊው ከተተገለፀ በኋላ ውል ለመፈረም የተቀመጠው ጊዜ ገደብ ከተጠናቀቀ በኋላ ውል የተፈረመ ከሆነ፤
  5. በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ ላይ ስለሚቀርቡ አቤቱታ እና ዝርዝር አፈፃፀም ቢሮ በሚያወጣው መመያ ይወሰናል፤
- 63. ለግዥ ፈፃሚ አካላት የበላይ ኃላፊዎች ስለሚቀርቡ አቤቱታዎች**
1. በግዥ ፈፃሚ አካል በተከናወነ ወይም ሳይከናወን በቀረ ተግባር ምክንያት የሚቀርብ አቤቱታ በመመሪያ ደረጃ መቅረብ ያለበት ለግዥ አካል የበላይ ኃላፊ ይሆናል፤
  2. እጩ ተወዳዳሪው አቤቱታውን ሲያቀርብ የሚችለው ለአቤቱታው መሠረት የሆነውን ውሳኔ ካወቀበት ወይም ማወቅ ይገባው ከነበረበት ቀን ጀምሮ በአምስት የስራ ቀናት ውስጥ ይሆናል፤
  3. አቤቱታው በሁለቱም ወገኖች መካከል በሚደረግ ስምምነት ካልተፈታ በስተቀር የመንግስት መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የግዥውን ወይም የንብረት ማስወገዱ ሂደት ማገድ እና አቤቱታው ከቀረበበት ቀን አንስቶ በአስር የስራ ቀናት ውስጥ፤ ውሳኔው የተሰጠበትን ምክንያት ወይም አቤቱታው ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ የሚወሰደውን የማስተካከያ እርምጃ በመጥቀስ የፁሁፍ ውሳኔ መስጠት አለበት፤

4. የግዥ ፈፃሚ አካል የበላይ ኃላፊ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠ ወይም ተወዳዳሪ በግዥ ፈፃሚው አካል የበላይ ኃላፊ ውሳኔ ያልረካ እንደሆነ የመስሪያ ቤቱ ውሳኔ ለአቤቱታ አቅራቢው መገለጽ ከነበረበት የመጨረሻ ቀን ወይም ውሳኔ የሰጠ ከሆነም ውሳኔው ከተገለፀበት ቀን አንስቶ በሚቆጠር 3 የስራ ቀን ጊዜ ውስጥ ለቢሮው አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል፤

#### 64. ለቢሮው ስለሚቀርብ አቤቱታ

1. ቢሮ አቤቱታ ሲቀርብበት ወዲያውኑ አግባብ ካለው ግዥ ፈፃሚ አካል አቤቱታ የቀረበ መሆኑን የሚገልጽ ማስታወቂያ ይልካል፡፡ የአቤቱታ ማስታወቂያ እንደተላከ ግዥ ፈፃሚው አካል ቢሮ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ማናቸውም ቀጣይ እንቅስቃሴ ወዲያውኑ ማቆም አለበት፡፡

2. ቢሮው በእጩ ተወዳዳሪው የቀረበው አቤቱታ ከተቀበለው፡-

ሀ/ ግዥ ፈፃሚው አካል ህጉን ያልጠበቀ ተግባር እንዲያከናውን እና ውሳኔ እንዳይሰጥ ሊያግድ፤

ለ/ የግዥ ፈፃሚው አካል ከህግ ውጪ ያከናወነው ተግባር ወይም የሰጠው ውሳኔ በሙሉ ወይም በከፊል ቀሪ እንዲሆን ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል፤

3. ቢሮው በአቤቱታ ላይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ስለአቤቱታው ማወቅ ለሚገባቸው አካላት ማሳወቅ፤ ከነዚህ አካላት የቀረበ መረጃ እና መከራከሪያ ሃሳብ ካለ ይህንኑ መመርመር አለበት፤

4. ቢሮው አቤቱታ ከቀረበለት ቀን አንስቶ በ5 የስራ ቀናት ውስጥ ለውሳኔው መሠረት የሆኑትን ምክንያቶች እና የተወሰዱትን የመፍትሄ እርምጃዎች በመጥቀስ ውሳኔ መስጠት አለበት፤

5. ቢሮው አቤቱታውን ለመመርመር እና ውሳኔ ለመስጠት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት ጠርቶ የማነጋገር ወይም መረጃ የመጠየቅ እና ማግኘት እንዲሁም ከማንኛውም አካል የሙያ ድጋፍ መጠየቅ እና ማግኘት ይችላል፡፡

6. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሠረት ቢሮው የሚሰጠው ውሳኔ ከሚከተሉት አንዱን ሊሆን ይችላል፡፡

ሀ/ ከፍተኛ ሆኖ የተገኘውን እጩ ተወዳዳሪ ወይም አቅራቢ ወይም የሚገድ ንብረት ግዥ ማንኛውም የመነግስት ግዥና ንብረት አወጋገድ ሂደት ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ እንዳይሳተፋ የማገድ፤

ለ/ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ የመስጠት፤

ሐ/ የቀረበው አቤቱታ ውድቅ ያደርጋል፤

መ/ ቢሮው በግዥ ፈፃሚ አካላት እና አቅራቢዎች የሚቀርቡለትን አቤቱታዎች የሚመረምርበትን እና ውሳኔ የሚሰጥበትን አሰራር በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

### **ክፍል አስራ አራት**

### **ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

#### **65.ጥፋቶችና ቅጣቶች**

1. በኢትዮጵያ የወንጀል ህግ የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር ይህንን አዋጅ ለመፈፀም በማናቸውም የመንግስት መስሪያ ቤት የተሾመ ወይም የተመደበ ሰው፤

ሀ/ በህግ መሠረት ሊከፈለው ከሚገባ በስተቀር የተመደበበትን ስራ በማከናወኑ ማናቸውም ክፍያ ከተቀበለ፤

ለ/ የመንግስት ግዥ የሚፈፅም አካል ከግዥ አሰራር እና ንብረት አወጋገድ ጋር የተያያዘ የማጭበርበር ተግባር የፈፀመ ወይም ሌላ ሰው እንዲያጭበረብር ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተባበረ ወይም ያሴረ፤

ሐ/ ህጉን የጣሰ ወይም የመዘገበ ወይም ሀሰተኛ የምስክር ወረቀት የሰጠ፤ ከ 25000 (ሃያ አምስት ሺህ ብር) የማያንስ ከ 35000 (ሰላሳ አምስት ሺህ) በማይበልጥ የገንዘብ መቀጫና ከ10 ዓመት በማያንስ ከ15 ዓመት በማይበልጥ ፅኑ እስራት ይቀጣል፤

2. የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎችን ለማስፈፀም የተቀጠረ ማናቸውም የግዥ ባለሙያ በዚህ አዋጅ ይፋ እንዲሆን ከታዘዘው ዓይነት መረጃ በስተቀር፤

ሀ/ ግዥውን በማስፈፀም ረገድ ባለው ስልጣን ወይም ኃላፊነት ምክንያት ያወቀውን የሌላ ሰው ማናቸውም መረጃ ለማንኛውም ሌላ ሰው ወይም የዚህ ወኪል ለሆነ ሰው አሳልፎ የሰጠ፤

ለ/ በዚህ አዋጅ መሰረት የተሰጠውን ስልጣን ለመፈፀም ወይም የስራ ግዴታውን ለመወጣት እንዲያስችል በባለ በጀት መስሪያ ቤቱ ዘንድ የሚገኘውን ማናቸውም መረጃ በፍርድ ቤት ወይም ስልጣን ባለው አካል ትዕዛዝ ካልሆነ በስተቀር ለሶስተኛ ወገን አላልፎ የሰጠ እንደሆነ ጥፍተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 10000 በማያንስ የገንዘብ መቀጫ እና ከ1 ዓመት በማያንስ እና ከ5 ዓመት በማይበልጥ እስራት ይቀጣል፡፡

3. የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች ስራ ላይ ለማዋል ግዥውን በሚፈፅሙ የግዥ ፈፃሚ አካል የተቀጠረ ሠራተኛ፤

ሀ/ በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የገንዘብ ወይም ሌላ ዓይነት ክፍያ ወይም ስጦታ እንዲደረግለት የጠየቀ ወይም የተቀበለ ለክፍያው ወይም ለስጦታው ተስፋ ወይም መያዥ የጠየቀ ወይም የተቀበለ፤

ለ/ በግዥና ንብረት አስተዳደር ተግባር ላይ ማጭበርበር ወይም ከዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ጋር ወይም ከተሠጠው ኃላፊነት መልካም አስተዳደር ጋር የሚቃረን ተግባር መፈፀም ለመታቀብ፤ ተገቢ ያልሆነን ነገር ለመፍቀድ፤ በግዥና ንብረት አስተዳደር ላይ የሚፈፀምን የማጭበርበር ተግባር ለመደበቅ፤ ወይም በሚስጥር ለመተግበር ውል የገባ ወይም በሚገባው ውል ውስጥ በዚህ ተግባር መተባበሩን የሚያሳይ ስምምነት የሰጠ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 50000 የማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ እና ከ10 ዓመት በማያንስ ከ20 ዓመት በማይበልጥ ፅኑ እስራት ይቀጣል፡፡

4. ማንኛውም ሰው በመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዳደር ላይ የተሾመ ወይም የተመደበ ሰው፡-

ሀ/ የቀረበለትን ውሳኔ በመጠበቅ ላይ ያለውን ጉዳይ ወይም በስራ ኃላፊነቱን ምክንያት ሊቀርብለት የሚችል ጉዳይ ላይ የሚሰጠውን ውሳኔ ወይም የሚወስደውን እርምጃ ለማዛባት ወይም፤

ለ/ በመንግስት ግዥ ላይ የማጭበርበር ድርጊት እንዲፈፀም ወይም እንዲተባበር ወይም ለድርጊቱ መፈፀም ሁኔታዎችን ለማመቻቸት እንዲፈቀድ ለማድረግ በማሰብ ጉቦ ለመስጠት ቃል ከገባለት፤ ከቀረበለት ወይም ከሰጠው ጥፋተኛ ሆኖ መገኘቱ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 50000 ለላነሰ የገንዘብ መቀጮ እና ከ10 ዓመት በማያንስ እና ከ20 ዓመት በማይበልጥ ፅኑ እስራት ይቀጣል፡፡

5. ማንኛውም እጩ ተወዳዳሪ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት በማሰብ የሃሰት ማስረጃ ካቀረበ ወይም መገለጽ የነበረበትን መረጃ ከደበቀ ወይም ከሌላ እጩ ተወዳዳሪ በመመሳጠር የሃሰት ውድድር ማድረግ ከታወቀ ጥፋተኛ ሆኖ መገኘቱ ሲረጋገጥ ከብር 20000 የገንዘብ መቀጮ እና ከ5 ዓመት የማያንስ እና ከ10 ዓመት በማይበልጥ ፅኑ እስራት ይቀጣል፡፡

#### 66.ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህንን አዋጅ በትሟላ ለማስፈፀም የሚያስችል ደንብ ያወጣል፤
2. የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ አዋጅና ደንቡን ለማስፈፀም መመሪያ ያወጣል፤

3. የግንባታ ዘርፍ ግዥ መመሪያ በሥራና ከተማ ልማት ቢሮ ተዘጋጅቶ በፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ይፀድቃል፤
4. ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የሚመለከት የግዥ መመሪያ በንግድ፣ ኢንዱስትሪና ትራንስፖርት ቢሮ ተዘጋጅቶ በፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ይፀድቃል፤

#### **67.ውሎች የሚመሩባቸው ህጎች**

የዚህ አዋጅ ልዩ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የመንግስት ግዥ አፈኝነም በፍትሐ ብሄር ሕግ አስተዳደር ክፍል መስሪያ ቤቶች በሚያደርጓቸው ውሎች በተደነገገው መሠረት የሚመራ ይሆናል፤

#### **68.የተሻሩና ተፈፃሚ የማይሆኑ ሕጎች**

1. የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥ ስርዓት ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 43/2000 በዚህ አዋጅ ተሸረዋል፤
2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ደንብ ወይም የአሰራር ልምድ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡

#### **69.የመሸጋገርያ ድንጋጌ**

ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በሂደት ላይ ያሉና ውል የታሰረባቸው ግዥዎች በሥራ ላይ ባለው የትግበራ ማንዋል፣ የግዥና ንብረት አስተዳደር መመሪያ መሰረት ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

#### **70.አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በዲንካራ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

**እስማኤል አሊ ሴሮ**  
**የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት**  
**ርዕሰ መስተዳድር**